

EDITAL Nº 001/2026

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, NOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (“CDS VELHO CHICO”), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO PATROCINADA.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 039/2026

APOIO INSTITUCIONAL

GOVERNO DO ESTADO



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023 E Nº 001/2026

PREÂMBULO

O **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO** (“**CDS VELHO CHICO**”), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 30.069.044/0001-39, com sede na BR 430, Bairro Shangrilá, s/nº, Cidade de Bom Jesus da Lapa, **CEP** nº 47.600- 000, Estado da Bahia, através da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, nomeada pela Portaria nº 014/2026, torna pública aos interessados a presente **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, objetivando selecionar a melhor **PROPOSTA** para a **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, NOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO** (“**CDS VELHO CHICO**”), **MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO**.

1. CONDIÇÕES GERAIS

A presente **LICITAÇÃO** será regida pelas regras previstas neste **EDITAL** e nos seus **ANEXOS**, pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), no que for aplicável; Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral de Concessões); Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei de Parcerias Público-Privadas); Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS) e seu decreto regulamentador: Decreto Federal nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022; Resolução NR 1 – AGERSA (Estabelece o regime, a estrutura e os parâmetros da cobrança pela prestação dos Serviços de Limpeza Urbana – SLU e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – SMRSU); Resolução NR7 – AGERSA (Estabelece as condições gerais para a prestação direta dos serviços ou mediante concessão); Metodologia Tarifária (AGERSA) para atendimento à Norma de Referência nº 1 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (Propõe uma metodologia tarifária adaptada ao contexto do Estado da Bahia, com análise do cenário nacional, definição de regras específicas para a cobrança, arrecadação e distribuição de recursos); Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB), com redação dada pela Lei nº 14.026/2020, e seu decreto regulamentador: Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010; pelo

Contrato, pelo Estatuto do **CDS VELHO CHICO**, pela Lei Estadual nº 12.932/14 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos (“*PERS-BA*”), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado da Bahia, e pelas demais normas vigentes sobre a matéria, incluindo suas alterações posteriores.

A presente **LICITAÇÃO** decorre de estudos, projetos, modelagens e relatórios técnicos desenvolvidos no âmbito do **PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (“PMI”) nº 001/2023**, devidamente aprovado e homologado, conforme Portaria **CDS VELHO CHICO** nº 013/2025, publicada no **DIÁRIO OFICIAL**, Edição nº 909, Ano VIII, disponível para acesso em <https://www.cdsvelhochico.ba.gov.br>.

O valor estimado do **CONTRATO**, durante o prazo de vigência inicial da **CONCESSÃO**, é de R\$1.004.249.630,25 (um bilhão, quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) base para o mês de julho de 2026.

O **OBJETO** do **CONTRATO** é a **CONCESSÃO PATROCINADA** da **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, NOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (“CDS VELHO CHICO”), na forma descrita no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL).**

Não se incluem nos serviços concedidos os serviços de limpeza e conservação de logradouros públicos, tais como varrição das vias e áreas públicas, capina e/ou podas, cuja prestação incumbirá diretamente aos **MUNICÍPIOS** ou às empresas por eles contratadas.

O objeto obrigatório da **CONCESSÃO** compreende, exclusivamente, a triagem, transbordo (transferência), tratamento e destinação final ambientalmente adequada de **RDO**.

Os 05 (cinco) **MUNICÍPIOS** do **CDS VELHO CHICO** que optaram por usufruir dos serviços obrigatórios são: Ibotirama, Paratinga, Muquém do São Francisco, Morpará e Oliveira dos Brejinhos.

A prestação dos serviços de coleta e transporte de **RDO**, bem como de coleta, transporte, triagem, transbordo (transferência), tratamento e destinação final ambientalmente adequada de **RPU**, **RCD** e **RSS** pela Concessionária, depende da adesão dos **MUNICÍPIOS** a tais serviços, a ser formalizada por instrumento próprio anexo ao **CONTRATO**.

O **PRAZO** inicial do **CONTRATO DE CONCESSÃO** será de 30 (trinta) anos, contados a partir da concretização dos eventos listados na Cláusula 6 do **CONTRATO**.

Os serviços a serem prestados pela **CONCESSIONÁRIA** serão regulados e submetidos ao controle e fiscalização da **AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA (AGERSA)**, na qualidade de órgão regulador dos serviços objeto da **CONCESSÃO** no Estado da Bahia, até que eventualmente por conveniência e oportunidade seja constituída uma Agência Reguladora Intermunicipal específica para o exercício de tais atividades. Desta forma, a **CONCESSIONÁRIA** deverá observar as normas editadas pela **AGÊNCIA REGULADORA**, cujas atividades e obrigações estão detalhadas no **CONTRATO DE CONCESSÃO**.

A **CONCESSÃO** dos serviços objeto desta **CONCORRÊNCIA** foi devidamente autorizada pelas Câmaras Municipais dos **MUNICÍPIOS** adeptos ao presente projeto, bem como aprovada a realização da delegação ao **CDS VELHO CHICO**, em Assembleia realizada na segunda-feira, 22 (vinte e dois) de dezembro de 2025, conforme publicação no **DIÁRIO OFICIAL** do **CDS VELHO CHICO**, Edição nº 925.

O ato de justificação e autorização da **CONCESSÃO** foi publicado no **DIÁRIO** do **CDS VELHO CHICO**, disponibilizado no site do Consórcio em 22 de dezembro de 2025, Edição de nº 925, observando-se o quanto disposto no artigo 5º, da Lei Federal nº 8.987/1995, e no artigo 10, I, da Lei Federal nº 11.079/2004

O **EDITAL** desta **LICITAÇÃO**, o **CONTRATO DE CONCESSÃO**, bem como o projeto e demais documentos foram submetidos à **CONSULTA PÚBLICA**, nos termos do art. 10, VI, da Lei 11.079/2004, e do art. 11, IV, da Lei nº 11.445/2007, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação, no Diário do **CDS VELHO CHICO**. O acesso à consulta pública pode ser realizado no sítio eletrônico do **CDS VELHO CHICO**, através do seguinte link:
https://cdsvelhochico.ba.gov.br/servicos/consulta_publica-5/consulta_publica_parque_do_sol-12.

A **LICITAÇÃO** foi também precedida de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, realizada no dia 31 de outubro de 2025, às 09h00min, conforme publicação no **DIÁRIO** do **CDS VELHO CHICO**, disponibilizado no sítio eletrônico do **CDS VELHO CHICO** [https://cdsvelhochico.ba.gov.br/servicos/parque_do_sol_documentos-8], observando-se o quanto disposto no art. 11, IV, da Lei 11.445/2007, e no art. 10, da Lei nº 11.079/2004.

As contribuições obtidas na **CONSULTA PÚBLICA** e na **AUDIÊNCIA PÚBLICA** foram devidamente analisadas e incorporadas a este **EDITAL**, quando pertinentes.

O **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (CDS VELHO CHICO)** celebrou os **TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023 e 001/2026 com a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (SEDUR-BA)**, tendo por objeto: (i) o compartilhamento entre as partes de informações e dados técnicos para o desenvolvimento das análises quanto ao melhor arranjo territorial e conjunto de soluções a serem ofertados para viabilizar a regionalização e implantação do gerenciamento de resíduos sólidos na região; (ii) auxílio ao Consórcio no que tange à análise e compatibilização dos estudos, projetos, modelagens e relatórios técnicos recepcionados no âmbito do **PMI nº 001/2023**, bem como no acompanhamento das próximas fases decorrentes da contratação deles decorrente; (iii) capacitação dos gestores e técnicos para melhor condução do processo administrativos.

As contribuições obtidas através das notas técnicas e pareceres fruto da cooperação técnica foram devidamente analisadas, e incorporadas ao **EDITAL**.

Essa cooperação técnica visa a fortalecer a governança, a segurança técnica, a transparência e a legitimidade da condução do processo administrativo, contribuindo para a ratificação e o aprimoramento das decisões proferidas pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, sem prejuízo da autonomia decisória do **CONSÓRCIO**, assegurando, assim, a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e interesse público.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** foram disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (**PNCP**), conforme acesso disponível em: [<https://www.cdsvelhochico.ba.gov.br>].

O aviso de **LICITAÇÃO** foi objeto de publicação no **DIÁRIO** do **CDS VELHO CHICO**, no sítio eletrônico do **CDS VELHO CHICO** [<https://www.cdsvelhochico.ba.gov.br>], bem como em jornal de grande circulação do

Estado da Bahia. Alterações e retificações posteriores ao aviso obrigarão a todos os participantes desta **LICITAÇÃO** e serão divulgadas nos canais de comunicação previstos neste **EDITAL**.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS**, referentes à presente **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, também poderão ser obtidos remotamente, através do sítio eletrônico do **CDS VELHO CHICO** [<https://www.cdsvelhochico.ba.gov.br>].

Os interessados poderão se cadastrar perante o **CDS VELHO CHICO**, a fim de receber informações a respeito da **LICITAÇÃO**, bem como eventuais alterações do **EDITAL**, via e-mail. Para fins de cadastro, deverão ser encaminhados os seguintes dados: a) razão social da interessada; b) CNPJ; c) pessoa física responsável, com e-mail e telefone.

A falta de cadastramento não impedirá a participação no certame, mas inviabiliza o recebimento de informações a ele relacionadas, via e-mail. Neste caso, os interessados somente terão conhecimento dos atos referentes à **LICITAÇÃO** através dos informes públicos divulgados na forma da Lei.

Assim como o pedido de cadastramento, todo e qualquer questionamento ou solicitação relacionados a este **EDITAL** e seus **ANEXOS** também poderão ser encaminhados através dos e-mails: [cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br] e [licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br].

Para fins de julgamento, em atenção ao quanto decidido no âmbito do Processo TCM/BA nº 03450e26, será adotado o **CRITÉRIO MENOR PREÇO**, através do menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, conforme o disposto no artigo 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.987/95, e no artigo 12, II, da Lei 11.079/2004.

As **PROPOSTAS** e demais documentos necessários à participação na **CONCORRÊNCIA** serão recebidos em sessão presencial a ser realizada no dia 16/10/2026 e **SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO** em 22/10/2026, na sede da B3, localizada na Rua Quinze de Novembro, 275 - Centro Histórico, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

A realização da **SESSÃO PÚBLICA** de maneira presencial na sede da **B3** justifica-se pelas razões expostas no **ANEXO XXI** deste **EDITAL**.

A presente **LICITAÇÃO** observará ainda a antecipação da fase de habilitação, que precederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento,

conforme autorizado pelo artigo 17, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme justificativas constantes do **ANEXO XXI** deste **EDITAL**.

2. DEFINIÇÕES

Para fins deste **EDITAL** e seus **ANEXOS** ou de qualquer outro documento relacionado ao certame, os termos listados a seguir, quando empregados, no singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados estabelecidos neste item, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso.

ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente atribui à **LICITANTE** vencedora (**ADJUDICATÁRIA**) o **OBJETO** da **LICITAÇÃO**.

AGÊNCIA REGULADORA: é a **AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA (AGERSA)**, que exercerá, enquanto não for criada uma Agência Reguladora Intermunicipal, as atividades de regulação, controle e fiscalização da **CONCESSÃO**, nos termos do **CONTRATO** e da legislação de regência.

ANEXOS: são os documentos que integram o presente **EDITAL**.

ATIVIDADES CORRELATAS: engloba outras atividades a serem exercidas pela **CONCESSIONÁRIA**, como a prestação de outros serviços ou exercício de outras atividades que lhe sejam autorizadas pelo **PODER CONCEDENTE**, mediante a exploração de atividades correlatas e complementares, que gerem **RECEITAS ACESSÓRIAS**.

AUTORIDADE SUPERIOR: autoridade encarregada de avaliar a validade dos atos praticados no âmbito do procedimento relativo à **LICITAÇÃO**, sobretudo no tocante à conformidade destes com as regras constitucionais, legais e editalícias. Incumbirá a esta autoridade, também, eventual reexame de recursos administrativos, bem como a homologação do certame e a adjudicação do objeto da **LICITAÇÃO** à **LICITANTE** vencedora.

B3: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, companhia situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro nº 275, Centro, São Paulo – SP, assessora técnica da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**.

BENS NÃO REVERSÍVEIS: são aqueles bens que perderam as características de reversibilidade, bem como os bens de uso administrativo e/ou não essenciais e não vinculados à prestação dos serviços, que possam ser eventualmente utilizados pela **CONCESSIONÁRIA** na execução do **CONTRATO**.

BENS REVERSÍVEIS: são todos os bens móveis e imóveis, imprescindíveis, essenciais e vinculados à execução do **CONTRATO DE CONCESSÃO**, adquiridos pela **CONCESSIONÁRIA** ou que tenham lhe sido cedidos pelo **PODER CONCEDENTE**, ao longo de todo o prazo do **CONTRATO**, os quais reverterão em favor do **PODER CONCEDENTE** após o término, por qualquer razão, da **CONCESSÃO**, estando excluídos do conceito os **BENS NÃO REVERSÍVEIS**.

BIOGÁS: é a mistura de gases produzida pela decomposição biológica da matéria orgânica na ausência de oxigênio, consistindo em uma mistura gasosa composta principalmente de gás metano (CH₄) e gás carbônico (CO₂).

CADERNO DE ENCARGOS: é o documento correspondente ao **ANEXO I** deste Edital, elaborado a partir dos estudos técnicos, econômicos e de mercado preliminares, que contém os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o **OBJETO** deste processo licitatório e do respectivo **CONTRATO**.

CAPEX: valor nominal correspondente ao total dos investimentos previstos para a implantação dos serviços e bens necessários à realização da exploração da **CONCESSÃO** pela **CONCESSIONÁRIA**.

CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS: unidade a ser instalada pela Concessionária, até o final do primeiro ano do **CONTRATO**, na área indicada no Caderno de Encargos, sob sua inteira responsabilidade, que será administrado e operado pela **CONCESSIONÁRIA** e revertido ao **CDS VELHO CHICO** ao final do prazo da concessão. Corresponde ao local de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores, se necessário, com o intuito de evitar danos à saúde e à segurança públicas e de minimizar os impactos ambientais.

CENTRAL DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (CVR): é a unidade de destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, o tratamento com tecnologias de beneficiamento de resíduos ou outras formas de destinações admitidas pelos órgãos competentes do **SISNAMA**.

CDS VELHO CHICO: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO, consórcio público, com sede e foro na Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição (PNRS).

COLIGADA: qualquer pessoa ou fundo submetido à influência significativa de outra pessoa ou fundo. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. É presumida a influência significativa quando se verificar a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem que se possua o seu efetivo controle.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: comissão instituída para receber, examinar e julgar a **GARANTIA DA PROPOSTA**, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e as **PROPOSTAS DE PREÇO**, bem como conduzir os procedimentos relativos à **LICITAÇÃO**.

CONCESSÃO: delegação da prestação dos serviços objeto da **LICITAÇÃO**, para a **CONCESSIONÁRIA**, pelo **PRAZO** previsto no **CONTRATO DE CONCESSÃO**, nos termos da Lei Federal nº 11.079/2004.

CONCESSIONÁRIA: SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), constituída de acordo e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de executar o **OBJETO** do **CONTRATO**.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ou **CONCORRÊNCIA:** procedimento licitatório adequado e exigido pela legislação de regência, para a outorga de concessão dos serviços públicos.

CONSORCIADA ou **CONSORCIADO:** cada um dos membros de um **CONSÓRCIO** atendidos pelo **OBJETO**.

CONSÓRCIO: grupo de pessoas jurídicas que se unem objetivando agregar capacitação técnica, econômica e financeira para a participação na **LICITAÇÃO**.

CONTA DE ARRECADAÇÃO: conta da prestadora de água e esgoto, administrada por instituição financeira, com a função de arrecadar, de forma centralizada, os recursos provenientes da cobrança conjunta das tarifas de água/esgoto e de **RDO**, com um único código de barras, realizada pela prestadora de serviços de água e esgoto, conforme estabelecido no **CONTRATO**.

CONTA TRANSITÓRIA: conta da **CONCESSIONÁRIA**, administrada por instituição financeira, destinada a receber os repasses provenientes da **CONTA DE**

ARRECADAÇÃO no que se refere à **TUF**, a qual deverá observar as condições previstas no **CONTRATO DE CONCESSÃO**.

CONTRATO ou **CONTRATO DE CONCESSÃO**: é o instrumento jurídico firmado entre as **PARTES** com o objetivo de regular os termos da **CONCESSÃO** objeto deste **EDITAL**.

CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo **CONTROLE** é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLADORA: qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar que exerça **CONTROLE** sobre outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLE: é o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: **(i)** exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou **(ii)** efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar.

CRITÉRIO DE MENOR PREÇO: trata-se do critério estabelecido para o julgamento das **PROPOSTAS**, na forma do artigo 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.987/95, cuja verificação se dará através do menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, conforme condições e exigências contidas neste **EDITAL** e seus **ANEXOS**.

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 16/10/2026, data e período designado neste **EDITAL** para as **LICITANTES** entregarem os **ENVELOPES** 1, 2 e 3.

DESTINAÇÃO FINAL ou **DISPOSIÇÃO FINAL**: é a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, o tratamento com tecnologias de beneficiamento de resíduos ou outras formas de destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (**SISNAMA**), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (**SNVS**) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (**SUASA**), entre elas a disposição em **ATERRO SANITÁRIO** licenciado, observando-se as normas operacionais específicas previstas neste **EDITAL** e seus **ANEXOS**, bem como na legislação vigente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, bem como minimizar os impactos ambientais adversos.

DIRETOR DA SESSÃO: representante da **B3** que conduzirá a **SESSÃO PÚBLICA** da **LICITAÇÃO**, em nome da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, segundo as disposições do **EDITAL**.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: é o conjunto de documentos apresentados pela **LICITANTE**, conforme os termos e condições do presente **EDITAL**, que atestam a sua capacidade para firmar o **CONTRATO** de **CONCESSÃO**, caso vencedora da **LICITAÇÃO**.

D.O ou DIÁRIO OFICIAL: Diário Oficial do **CDS VELHO CHICO**.

ECOPONTO: Pontos de Entrega Voluntária de Materiais Inservíveis em pequeno volume (que não servem mais, como recicláveis, entulho da construção civil e objetos volumosos).

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ou **EDITAL:** é o presente instrumento, que contém o conjunto de instruções, regras e condições necessárias à orientação do procedimento administrativo de seleção da **CONCESSIONÁRIA** apta a receber a outorga da **CONCESSÃO**.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

ENVELOPE 1: envelope contendo a **GARANTIA DA PROPOSTA** e **DOCUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO**, denominado simplesmente como envelope da **GARANTIA DA PROPOSTA**.

ENVELOPE 2: envelope contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da **LICITANTE**.

ENVELOPE 3: envelope contendo a **PROPOSTA DE PREÇO** da **LICITANTE**.

ENVELOPE ou **ENVELOPES:** corresponde a cada um ou a todos os envelopes que contêm a documentação das **LICITANTES**, a saber: **ENVELOPE 1**, **ENVELOPE 2** e **ENVELOPE 3**.

ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS (ETR): instalação que possibilita a transferência de resíduos sólidos de um veículo coletor para um outro veículo (transportador), com maior capacidade de carga.

GARANTIA DA PROPOSTA: a garantia pecuniária de cumprimento da proposta a ser apresentada pelas **LICITANTES**, para assegurar a manutenção da **PROPOSTA**, bem como das demais obrigações assumidas pela **LICITANTE** em razão de sua participação na **LICITAÇÃO**, nos termos deste **EDITAL**.

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das obrigações do **CONTRATO**, a ser mantida pela **CONCESSIONÁRIA** em favor do **PODER CONCEDENTE**, nos montantes e nos termos definidos neste **EDITAL** e no **CONTRATO**.

GRUPO ECONÔMICO: para efeitos deste **EDITAL**, compõem o **GRUPO ECONÔMICO** da **LICITANTE**, as sociedades **COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS**, sob **CONTROLE** comum ou de simples participação, nos termos dos artigos 1.097 e seguintes, da Lei Federal n.º 10.406, de 2 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro) e do artigo 278, da Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), e as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores, gestores ou acionistas (com mais de 10% – dez por cento – de participação) ou representantes legais comuns, bem como aquelas que dependam econômica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de investimento, além das empresas ou fundos de investimento sujeitos a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e política corporativa.

HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual a Assembleia Geral do **CDS VELHO CHICO**, após verificar a regularidade dos atos praticados, ratifica o resultado da **LICITAÇÃO**.

INDICADORES DE DESEMPENHO ou QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO (QID): conjunto de critérios e especificações técnicas constantes do **ANEXO IV** do **EDITAL**, referentes às metas e aos padrões de qualidade da prestação dos serviços, que serão utilizados para aferição do desempenho e para determinar a remuneração devida à **CONCESSIONÁRIA**.

LICITAÇÃO: é o presente processo de **CONCORRÊNCIA** realizado pelo **CDS VELHO CHICO** para a outorga do **OBJETO** da **CONCESSÃO**.

LICITANTE ou PROPONENTE: pessoa jurídica que concorre à **LICITAÇÃO**, isoladamente ou reunida em **CONSÓRCIO**.

MUNICÍPIOS: os Municípios de Ibotirama, Paratinga, Muquém do São Francisco, Morpará e Oliveira dos Brejinhos, membros do **CDS VELHO CHICO**, que integram à prestação dos serviços **OBJETO** do **CONTRATO**.

OBJETO: exploração e prestação dos serviços **COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO e DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA** dos **RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO)**, dos **RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU)**, dos **RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD)** e dos **RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)**, de **COLETA SELETIVA (CS)** e atividades correlatas, nos **MUNICÍPIOS** integrantes do **CONSÓRCIO CDS VELHO CHICO**.

OPEX: valor nominal estimado referente aos custos e despesas operacionais ao longo do **PRAZO** de exploração da **CONCESSÃO**.

PARTES: o **PODER CONCEDENTE** e a **CONCESSIONÁRIA**.

PARTICIPANTE CREDENCIADA: pessoa jurídica habilitada e autorizada a operar na **B3**, que deverá ser contratada pela **LICITANTE** para representá-la em todos os atos relacionados à **LICITAÇÃO** junto à **B3**.

PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV): é um equipamento desenvolvido para realizar o acondicionamento, o manuseio e o transporte de resíduos sólidos da coleta seletiva.

PODER CONCEDENTE: o **CDS VELHO CHICO**.

PRAZO: é o **PRAZO** de duração da **CONCESSÃO**, correspondente a 30 (trinta) anos, contados a partir do início da vigência do **CONTRATO**, na forma da sua Cláusula 6, podendo ser prorrogado, para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, observando-se os termos e condições fixadas no **CONTRATO**.

PROPOSTA DE PREÇO: é a **PROPOSTA** relativa às condições econômico-financeiras apresentada pela **LICITANTE**, de acordo com os termos e condições deste **EDITAL**.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, autorizados, no que couber, pelo **PODER CONCEDENTE**, compreendendo: (i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou serviços resultantes do processamento dos resíduos recebidos; (ii) os valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros, públicos ou privados; (iii) outras receitas de atividades não previstas na proposta, tais como publicidade, entre outras.

RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas originárias da remuneração mensal paga pelos **USUÁRIOS**, seja pessoa física ou jurídica privada (**TUF-C, TUF-D, TAUF-C e TAUF-D**), ou pelos **MUNICÍPIOS (TEP)**, pela prestação dos serviços por parte da **CONCESSIONÁRIA**.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: é a operação realizada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do **CONTRATO**, por fatos ocorridos durante a sua execução, supervenientes, portanto, à apresentação da **PROPOSTA DE PREÇO**, que representem onerosidade excessiva para a **PARTE** que o requerer, o que inclui novos serviços ou investimentos solicitados pelo **PODER CONCEDENTE**, bem como fatos imprevisíveis que afetem a execução do ajuste contratual.

REPRESENTANTES CREDENCIADOS: pessoas autorizadas a representar as **LICITANTES** em todos os atos relacionados à **CONCORRÊNCIA**, a exceção daqueles realizados diretamente com a **B3**, cuja prática seja atribuída às **PARTICIPANTES CREDENCIADAS**, nos termos do **EDITAL**.

RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU): resíduos obtidos na operação de limpeza urbana e asseio e conservação de logradouros realizada pela Prefeitura, tais como varrição, poda, capina, entulho e volumosos.

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO): resíduos sólidos gerados em unidades residenciais, uni ou multifamiliares, e resíduos comerciais com características similares aos domiciliares.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ou RSU: são aqueles originários de atividades domésticas em residências urbanas (**RDO**) e os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza, asseio de conservação urbana.

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS): resíduos relacionados com o atendimento à saúde humana, proveniente de Hospitais, Unidades de Saúde da Família, Unidades de Pronto Atendimento e Clínicas.

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD): resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis.

SESSÃO PÚBLICA: cada um dos eventos públicos de abertura dos **ENVELOPES**, de julgamento da habilitação, de disputa de lances e de classificação das **PROPOSTAS DE PREÇO**, realizados nos termos do Item 17 deste **EDITAL**.

SISTEMA: todo o sistema de **COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRIAGEM, TRATAMENTO e DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES**

(RDO), dos **RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU)**, dos **RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)** e dos **RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)** dos **MUNICÍPIOS** do **CDS VELHO CHICO**, que deverá ser implantado pela **CONCESSIONÁRIA**, tal como definido pelo **CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL)**.

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou (**SPE**): é a sociedade que será constituída pela **LICITANTE**, vencedora da **LICITAÇÃO**, sob a forma de uma sociedade anônima ou sociedade limitada, para a consecução do **OBJETO** da **CONCESSÃO**.

SUBCONTRATADAS: são as empresas indicadas pela **CONCESSIONÁRIA** para o desenvolvimento de quaisquer atividades relativas à execução do **OBJETO** da **CONCESSÃO**.

TARIFA: é a denominação da remuneração a ser paga à **CONCESSIONÁRIA**, em função da prestação dos serviços descritos neste **EDITAL** e seus **ANEXOS**, de acordo com as periodicidades definidas, dividindo-se em **TARIFAS DO USUÁRIO FINAL (TUF)**, **TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP)** e **TARIFAS ALTERNATIVAS DO USUÁRIO FINAL (TAUF)**.

TARIFAS DO USUÁRIO FINAL (TUF): trata-se do valor unitário cobrado dos **USUÁRIOS** pela prestação dos serviços de coleta, transporte, triagem, transferência (transbordo) e destinação final ambientalmente adequada de **RDO**, calculado na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL)**, dividindo-se em **TUF-C** e **TUF-D**.

TARIFA DO USUÁRIO FINAL DE COLETA E TRANSPORTE DE RDO (TUF-C): trata-se do valor devido mensalmente à **CONCESSIONÁRIA** pelos **USUÁRIOS**, em decorrência da prestação dos serviços opcionais de **COLETA E TRANSPORTE** de **RDO**, em caso de adesão dos **MUNICÍPIOS** a tais serviços.

TARIFA DO USUÁRIO FINAL DE TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RDO (TUF-D): trata-se do valor devido mensalmente à **CONCESSIONÁRIA** pelos **USUÁRIOS**, em decorrência da prestação dos serviços obrigatórios de **TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RDO**.

TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP): trata-se do valor cobrado por tonelada dos **MUNICÍPIOS** pela prestação dos serviços opcionais de **COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL** de **RPU, RSS e RCD** gerados por estabelecimentos públicos, calculado na forma

prevista no **CADERNO DE ENCARGOS** e no **CONTRATO**, em caso de adesão dos **MUNICÍPIOS** a tais serviços.

TARIFA ALTERNATIVA DO USUÁRIO FINAL (TAUF): trata-se do valor do consumo mínimo utilizado pelas prestadoras dos serviços de água que será cobrado em R\$/m³, quando o usuário estiver situado em localidades que utilizam sistema de abastecimento de água “**CERB**” ou poços artesianos, não existindo a possibilidade de aferição do consumo de água através de medidores tipo hidrômetro. Também se subdivide em **TAUF-C** e **TAUF-D**.

TARIFA ALTERNATIVA DO USUÁRIO FINAL DE COLETA E TRANSPORTE DE RDO (TAUF C): trata-se da **TAUF** devida pelos serviços opcionais de **COLETA** e **TRANSPORTE** de **RDO**, em caso de adesão dos **MUNICÍPIOS** a esses serviços.

TARIFA ALTERNATIVA DO USUÁRIO FINAL DE TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RDO (TAUF-D): trata-se da **TAUF** devida pelos serviços obrigatórios de **TRIAGEM**, **TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA)**, **TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL** de **RDO**.

TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: é a passagem dos resíduos coletados em caminhões compactadores com capacidade menor, para caminhões de transporte com maior capacidade de carga, quando necessário, a fim de permitir a prestação de um serviço mais eficiente no transporte dos resíduos até o local da Célula de Aterramento de Rejeitos.

TRATAMENTO: processo que envolve alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas dos **RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS** e que visa recuperar, separar ou neutralizar determinadas substâncias neles presentes, de modo a reduzir sua massa e volume.

TRIAGEM: operação intermediária de gestão de resíduos que consiste em separar os materiais conforme suas características físicas e químicas, sem alterar suas propriedades, preparando-os para valorização (reciclagem, compostagem, recuperação energética) ou eliminação.

UNIDADE DE COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS (UCO): instalação onde são processados os resíduos orgânicos.

USUÁRIO ou **USUÁRIOS:** a população dos **MUNICÍPIOS** do **CDS VELHO CHICO** de quem será cobrada as **TARIFAS DO USUÁRIO FINAL (TUF)** pelos serviços vinculados, que compreendem a triagem, transferência (transbordo), tratamento e a destinação ou

disposição final ambientalmente adequada dos **RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO)**, na forma definida pelo **CONTRATO** e permitida pela legislação.

VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria especializada que poderá ser contratada pela **AGÊNCIA REGULADORA**, às suas expensas.

3. OBJETO

A **CONCESSÃO** a ser outorgada pelo **CDS VELHO CHICO** à **LICITANTE** vencedora do certame terá por **OBJETO** os **SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), DE COLETA SELETIVA (CS) E ATIVIDADES CORRELATAS, NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (“CDS VELHO CHICO”), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO**, tudo de acordo com as condições de execução definidas neste **EDITAL** e seus **ANEXOS**.

3.1. Os serviços concedidos, detalhados no **CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL)** podem ser assim resumidos:

3.1.1. SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DOS MUNICÍPIOS (RDO):

Compreende os serviços de caráter obrigatório, concernentes à **TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO e DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RDO)** nas zonas urbana, rural e áreas de difícil acesso dos **MUNICÍPIOS**, conforme detalhado no **CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL)**. Tais serviços serão remunerados através da **TUF-D** (tarifa do usuário final de caráter obrigatório).

A **COLETA** e o **TRANSPORTE** do **RDO** pela Concessionária são serviços de caráter opcional que dependem da adesão dos **MUNICÍPIOS**, mediante instrumento próprio. Tais serviços serão remunerados através da **TUF-C** (tarifa do usuário final de caráter opcional).

3.1.2. SISTEMA DE RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU):

Compreende a prestação dos serviços opcionais de **COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO**

FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA de resíduos decorrentes dos resíduos públicos (**RPU**) pela **CONCESSIONÁRIA**.

Tais serviços serão remunerados por **TEP** e os **MUNICÍPIOS** poderão a eles aderir mediante instrumento próprio (**ANEXO IV** do **CONTRATO**), observando se todas as condições estabelecidas no **CONTRATO** e seus **ANEXOS**.

Não o se incluem nos serviços concedidos os serviços de limpeza e conservação de logradouros públicos, tais como varrição das vias e áreas públicas, capina, podas, coleta e transporte dos respectivos resíduos, os quais seguirão sendo realizados diretamente pelos **MUNICÍPIOS** ou por empresas por eles contratadas.

3.1.3. SISTEMA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS):

Compreende a prestação dos serviços opcionais de **COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA** de resíduos de serviço de saúde das unidades municipais localizadas nos **MUNICÍPIOS** que integram o **CDS VELHO CHICO**, bem como a implantação de unidade de tratamento térmico (Autoclave) na **CVR**, pela **CONCESSIONÁRIA**, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no **CADERNO DE ENCARGOS**.

Tais serviços serão remunerados por **TEP** e os **MUNICÍPIOS** poderão a eles aderir mediante instrumento próprio (**ANEXO IV** do **CONTRATO**), observando-se todas as condições estabelecidas neste **CONTRATO** e seus **ANEXOS**.

A implantação de unidade de tratamento térmico (Autoclave) dos Resíduos de Saúde (**RSS**) se dará na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS**.

3.1.4. SISTEMA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD):

Compreende a prestação dos serviços opcionais de **COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA** de resíduos da construção civil e demolição (**RCD**) pela **CONCESSIONÁRIA**.

Tais serviços serão remunerados por **TEP** e os **MUNICÍPIOS** poderão a eles aderir mediante instrumento próprio (**ANEXO IV** do **CONTRATO**), observando-se todas as condições estabelecidas no **CONTRATO** e seus **ANEXOS**.

A construção, implantação, pré-operação, operação e manutenção de unidade de recebimento, triagem e reciclagem de resíduos de construção civil, demolição e volumosos (**RCD**) se dará na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS**;

3.1.5. DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS:

A **DESTINAÇÃO FINAL** compreende a destinação segura de **RDO**, obrigatoriamente, bem como a destinação segura de **RPU**, de **RSS** e de **RCD**, em caso de adesão pelos **MUNICÍPIOS**, observando-se as normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a minimizar os impactos ambientais adversos.

Para o período inicial de contrato, os **RDO** gerados nos **MUNICÍPIOS** deverão ser transportados para o aterro sanitário a ser implementado pela **CONCESSIONÁRIA** fruto do contrato de concessão.

Após a construção da **CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS** na **CVR**, de responsabilidade da **CONCESSIONÁRIA**, os resíduos deverão seguir para aquele local, conforme definido no **CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL)**.

A vida útil projetada para a **CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS** a ser construída deverá ser superior a 30 (trinta) anos. A **CONCESSIONÁRIA** deverá prever uma ampliação ou construção de uma nova Célula de Aterramento para o período posterior ao encerramento da vida útil da Célula de Aterramento de Rejeitos que será construída para atendimento aos **MUNICÍPIOS**, cujo início da implantação se dará, no mínimo, com antecedência de 02 (dois) anos do encerramento da vida útil da Célula de Aterramento em funcionamento.

Ao final do **CONTRATO** (30º ano), a destinação final deverá ocorrer na nova unidade da **CVR** ou na **CVR** existente ampliada.

O **SISTEMA** de **DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS** tem como ponto central a implantação do “**COMPLEXO PARQUE DO SOL VELHO CHICO**”, que engloba:

3.1.5.1. O projeto, licenciamento, pré-implantação, implantação, operação e manutenção da Central de Valorização dos Resíduos (**CVR**), na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS**;

3.1.5.2. A implantação e operação de “*compactainer*”: contêineres do tipo caixas compactadoras estacionárias para coleta de orgânico em feiras livres;

3.1.5.3. A implantação e operação e manutenção de unidades de compostagem dos resíduos orgânicos (**UCO**), na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS**;

3.1.5.4. A operação e manutenção de estações de transferência de resíduos (**ETR**), na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS**;

3.1.5.5. A implantação e operação de unidade de tratamento térmico (autoclave) de **RSS**, na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS**;

3.1.5.6. A implantação e operação de unidade de recebimento, triagem, segregação, valorização e reciclagem de **RCD**, na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS**;

3.1.5.7. A projeto, construção, implantação, pré-operação, operação e manutenção da **CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS**, na forma prevista no **CADERNO DE ENCARGOS**;

3.1.5.8. A implantação e operação de viveiro de mudas na **CVR**;

3.1.5.9. A implantação e operação de uma trilha ecológica no **PARQUE DO SOL VELHO CHICO**, através da qual os visitantes conhecerão o sistema integrado de resíduos sólidos e seus reflexos;

3.1.5.10. A projeto, construção, implantação, pré-operação, operação e manutenção de 1 (um) centro de educação ambiental com ações de integração diárias, que receberá visitas de estudantes e da comunidade com o objetivo de interagir com os educadores ambientais, aprofundando os conhecimentos relativos aos resíduos sólidos;

3.1.6. SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA

A **COLETA SELETIVA** de resíduos recicláveis será realizada, inicialmente, no modelo “*ponto a ponto*”, a ser ampliado pelos **MUNICÍPIOS** para o modelo “*porta a porta*”. Os serviços incluem:

3.1.6.1. A projeto, implantação, pré-operação, operação e manutenção de 5 (cinco) Ecopontos, incluindo a coleta e transporte de resíduos provenientes destes Ecopontos para as associações e/ou cooperativas de reciclagem indicadas pelos **MUNICÍPIOS**; e

3.1.6.2. A projeto, implantação, pré-operação, operação e manutenção de 12 (doze) pontos de entrega voluntária (PEVs), incluindo a coleta e transporte dos resíduos provenientes desta coleta seletiva para as associações e/ou cooperativas de reciclagem indicadas pelos **MUNICÍPIOS**.

3.1.7. ATIVIDADES CORRELATAS:

Engloba outras atividades e a prestação de serviços correlatos e complementares, autorizados pelo **PODER CONCEDENTE**, no que couber, com vistas à obtenção de **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**, em benefício da modicidade das **TARIFAS**.

3.1.8. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Compreende os serviços anteriormente citados e ainda o seguinte:

3.1.8.1. A planejamento, elaboração de projeto e execução do plano de recuperação de áreas degradadas (**PRAD**);

3.1.8.2. A implantação de Programa de Educação Ambiental, de Apoio Comunitário aos catadores, da Solução Logística dos Sistemas de Coleta, Transporte e Destinação Final, e de Recuperação das áreas dos Antigos Lixões;

3.1.8.3. Ações de capacitação da equipe do **PODER CONCEDENTE**.

3.1.8.4. Implantação, operação e manutenção de sistema de gestão comercial e atendimento aos usuários dos serviços de saneamento ambiental (resíduos sólidos), ofertando os serviços de cobrança de tarifa e serviço de atendimento e cadastro dos usuários.

3.2. Não se incluem nos serviços concedidos os serviços de limpeza e conservação de logradouros públicos, tais como varrição das vias e áreas públicas, capina, podas, coleta e transporte dos respectivos resíduos, que serão prestados diretamente pelos **MUNICÍPIOS** ou por empresas contratadas.

3.3. Somente se inclui nas atividades ordinárias do objeto da **CONCESSÃO** a **TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA (TRANSBORDO), o TRATAMENTO e a DESTINAÇÃO FINAL** ambientalmente adequada dos **RESÍDUOS DOMICILIARES (RDO)**.

3.4. Os 5 (cinco) **MUNICÍPIOS** poderão aderir à contratação dos serviços opcionais previstos previamente no **OBJETO** da **CONCESSÃO**, concernentes à **COLETA e TRANSPORTE de RDO, e à COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL de RPU, de RCD e de RSS**, cabendo à **CONCESSIONÁRIA** prestá-los dentro das condições fixadas em instrumento próprio, observando-se as disposições do **CONTRATO** e seus **ANEXOS**.

3.5. A execução dos serviços licitados e o cumprimento das obrigações do **ADJUDICATÁRIO** do **OBJETO** desta **LICITAÇÃO** deverão obedecer às normas, aos padrões e às demais exigências da legislação de regência e dos atos normativos editados pela **AGÊNCIA REGULADORA**, observando-se, ainda, as condições e exigências deste **EDITAL**, do **CADERNO DE ENCARGOS**, da minuta do **CONTRATO DE CONCESSÃO** e demais **ANEXOS**, que, igualmente, integram o presente **EDITAL**.

3.6. A **CONCESSÃO** objeto do presente **EDITAL** não implicará transferência à **CONCESSIONÁRIA** da titularidade dos serviços públicos, que continuarão sendo de competência exclusiva dos **MUNICÍPIOS** e do **CDS VELHO CHICO**, nos termos das leis vigentes.

3.7. Os serviços **OBJETO** desta **CONCESSÃO** serão divididos em 3 (três) fases, na forma prevista no **ANEXO I** deste **EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS)** e como detalhado no **CONTRATO DE CONCESSÃO**.

3.8. Deverá ser apresentado, até o final da Fase 1, o Plano de Investimentos e Operação, como detalhado no **CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I** deste **EDITAL**.

4. PRAZO, EFICÁCIA E VALOR DO CONTRATO

4.1. O **PRAZO** de vigência da **CONCESSÃO** será de 30 (trinta) anos, contados a partir do início da vigência do **CONTRATO**, podendo ser prorrogado, por até 5 (cinco) anos, a critério do **PODER CONCEDENTE**, como meio de recomposição econômico-financeira do **CONTRATO**, em razão de revisão extraordinária, na forma prevista nos itens 24.2, 24.3 e 24.4 da minuta do **CONTRATO**.

4.2. A contagem do prazo de vigência do **CONTRATO** somente terá início com o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: **(i)** emissão da Ordem de Serviço, **(ii)** liberação das áreas objeto da **CONCESSÃO** sob a responsabilidade do **PODER CONCEDENTE** e **(iii)** celebração do acordo comercial de cofaturamento junto a concessionária de saneamento básico, ou, caso isso não seja possível, a cessão do banco de dados do sistema municipal de saúde e tributos por parte das prefeituras municipais, para fins de implementação do regime de cobrança direta pela **CONCESSIONÁRIA**.

4.3. O valor global nominal estimado do **CONTRATO**, ao longo do **PRAZO** de vigência da **CONCESSÃO**, é de R\$1.004.249.630,25 (um bilhão, quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) base para o mês de junho de 2026, resultante do somatório das **RECEITAS** em valores reais.

4.3.1. Para prestar os serviços **OBJETO** da **CONCESSÃO**, a **CONCESSIONÁRIA** deverá efetuar todos os investimentos necessários à implantação e operação do **SISTEMA**, incluindo os investimentos apresentados na sua **PROPOSTA**.

4.3.2. O valor estimado do **CONTRATO** é para simples referência, não sendo lícito à **CONCESSIONÁRIA** pleitear qualquer recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do **CONTRATO**, ou apresentar qualquer outro pleito de recomposição de suas receitas, baseada em tal informação. Para fins de reajustamento das **TARIFAS**, será levada em consideração, como data base, a data de apresentação da **PROPOSTA** pela **LICITANTE**.

5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1. Solicitações de esclarecimentos e informações adicionais sobre o presente **EDITAL** e seus **ANEXOS** deverão ser encaminhados à **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, por escrito, através dos e-mails [cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br] e [licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br], até 3 (três) dias corridos antes da **DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES**, utilizando-se do modelo constante do **ANEXO VIII**, conforme determina a legislação pertinente, através do Art. 164º da Lei Federal 14.133/21.

5.2. As respostas às solicitações enviadas na forma deste item serão disponibilizadas oficialmente pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, a todas as **LICITANTES**, através do site [<https://www.cdsvelhochico.ba.gov.br>], em até 03 (três) dias úteis antes, ao último dia útil anterior à **DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES**, sem a identificação da fonte do requerimento.

5.3. Todas as respostas e esclarecimentos dados pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** integrarão este **EDITAL** e seus **ANEXOS**, devendo ser observadas e cumpridas por todos os interessados.

5.4. As respostas da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** aos esclarecimentos solicitados pelos interessados somente terão o condão de alterar a data da **SESSÃO PÚBLICA**, na forma do Item 5.7 do **EDITAL**, na hipótese de a resposta implicar em alteração do **EDITAL** e desde que sejam afetadas, de maneira inequívoca, as condições de oferta da **GARANTIA DA PROPOSTA**, de elaboração da **PROPOSTA DE PREÇO** ou da apresentação dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, hipótese na qual o **EDITAL** será republicado, reiniciando-se os prazos nele previstos, nos termos do art. 55, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.5. Em qualquer ocasião, até a **DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES** contendo a **GARANTIA DA PROPOSTA**, as **PROPOSTAS** e os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, a seu exclusivo critério, em consequência de esclarecimentos ou impugnações ao **EDITAL** ou, ainda, por razões interesse público, poderá alterar o **EDITAL** e seus **ANEXOS**.

5.6. Todas as alterações do **EDITAL** serão comunicadas aos **LICITANTES**, na forma prevista neste instrumento editalício, bem como publicadas, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Federal nº 14.133/2021

5.7. Caso as alterações do **EDITAL** impliquem, inquestionavelmente, em modificação na oferta da **GARANTIA DA PROPOSTA**, na elaboração das **PROPOSTAS DE PREÇO** ou na apresentação dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** exigidos, será reaberto

prazo igual ao originalmente estipulado, nos termos do artigo 55, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.8. Eventual impugnação ao **EDITAL** deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico [\[cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br) e [\[licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br), assinada digitalmente. As impugnações deverão observar os seguintes prazos e condições:

(i) Por qualquer pessoa, em até 3 (três) dias úteis antes da data de entrega dos **ENVELOPES**, conforme previsto neste **EDITAL**;

(ii) No caso de pessoa jurídica, a impugnação deverá ser acompanhada de cópias dos documentos societários. Na hipótese de a impugnação ser assinada por procurador, deverá ser anexada procuração, sempre com a cópia do documento de identidade do signatário.

5.9. A **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** divulgará o resultado do julgamento da impugnação em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da **SESSÃO PÚBLICA**. Os interessados ficam obrigados a acessar o aludido sítio eletrônico www.cdsvelhochico.ba.gov.br para ter conhecimento das informações e decisões adotadas.

5.10. As impugnações protocoladas de forma diversa da estipulada acima ou interpostas fora dos prazos estabelecidos não serão conhecidas.

5.11. Todas as correspondências, pedidos de esclarecimentos, impugnações ou quaisquer outros documentos relativos à **LICITAÇÃO**, físicos ou eletrônicos, serão considerados entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, exceto se **(i)** a entrega se der pela forma física após as 16h00min horas (horário de Brasília); **(ii)** a entrega se der sob a forma de correspondência eletrônica data de seu recebimento após as 23h59min; ou **(iii)** se houver disposição específica neste **EDITAL**, aplicável à situação.

5.12. As correspondências entregues sob a forma física após as 16h00min (horário de Brasília) serão consideradas entregues, para todos os efeitos, inclusive para fins de tempestividade, no dia útil imediatamente posterior.

5.13. As respostas aos esclarecimentos ou parecer favorável à impugnação da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** somente terão o condão de alterar a **DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES**, quando resultarem em alteração no **EDITAL** que venha a afetar, de maneira inequívoca, as condições de oferta da **GARANTIA DA**

PROPOSTA, de elaboração da **PROPOSTA COMERCIAL** ou da apresentação dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** exigidos, hipótese nas quais o **EDITAL** será republicado, observando-se o quanto disposto no artigo 55, §1º da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente **LICITAÇÃO** empresas nacionais ou estrangeiras, desde que preencham todos os requisitos estabelecidos neste **EDITAL** e na legislação pertinente.

6.1.1. Serão admitidas na presente **LICITAÇÃO** as entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, às instituições financeiras, fundos de investimentos e as empresas com atividade de investidoras financeiras, desde que atendam às condições de habilitação.

6.2. As empresas estrangeiras que não possuem atividade no Brasil, como definido na Lei nº 14.133/2021, poderão participar apenas em **CONSÓRCIO** com empresas nacionais.

6.2.1. No caso de empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil, estas deverão apresentar documentos relativos à sua habilitação equivalentes aos exigidos neste **EDITAL** para as empresas brasileiras.

6.2.2. Quando não existentes documentos equivalentes ou similares, a **LICITANTE** deverá comprovar a inexistência de tais documentos mediante declaração passada pelo Consulado de seu país de origem ou por outro órgão ou instituição equivalente que possa atestar tal inexistência.

6.3. Será permitida a participação de empresas em **CONSÓRCIO**, desde que observado o seguinte:

- a) Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de **CONSÓRCIO**, subscrito pelos consorciados, nos termos do **EDITAL**;
- b) Indicação da empresa líder do **CONSÓRCIO**;
- c) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma **LICITAÇÃO**, através de mais de um **CONSÓRCIO** ou isoladamente;
- d) Todos os membros do **CONSÓRCIO** terão responsabilidade solidária pelos atos praticados em **CONSÓRCIO**, na fase de **LICITAÇÃO**;

e) Obediência ao disposto na Lei Federal nº 8.987/95 e na Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, no que diz respeito à apresentação da documentação exigida para habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica; e

f) No caso de **CONSÓRCIO** formado por empresas nacionais e estrangeiras, a liderança caberá sempre à empresa nacional.

g) O **CONSÓRCIO** poderá ser integrado por, no máximo, 3 (três) consorciados, conforme justificativas constantes do **ANEXO XXI**, observadas as seguintes participações mínimas: (i) 30,00% (trinta por cento), para fundos de investimentos e demais veículos financeiros; e (ii) 35,00% (trinta e cinco por cento), para empresas e demais consorciados.

6.4. É vedada a participação de empresas:

a) Que se encontrem, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da **LICITAÇÃO** em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c) Que estejam com o direito de licitar suspenso ou impedidas de contratar com a Administração Pública dos **MUNICÍPIOS**;

d) Em processo de falência ou recuperação judicial, quando, neste último caso, não tenha plano de recuperação aprovado;

e) Impedidas de licitar, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 14.133/21;

f) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores, no exercício de cargo, emprego ou função pública no **CDS VELHO CHICO** ou nos **MUNICÍPIOS**;

g) Que tenham controle societário ou sócio(s) comum(s), independente da participação societária, com outro licitante ou empresa integrante de outro **CONSÓRCIO** que concorra nesta **LICITAÇÃO**;

h) Que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do **EDITAL**, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; e

i) Condenadas, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos, devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10 da Lei nº 9.605/98.

6.5. A desclassificação de qualquer consorciado acarretará a automática desclassificação do **CONSÓRCIO**.

6.6. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão de consorciados até a assinatura do **CONTRATO**, quando então passarão a ser aplicadas as regras de alteração previstas no **CONTRATO**.

6.7. As sociedades consorciadas deverão apresentar compromisso público ou particular de constituição de **SPE**, subscrito por todas as **CONSORCIADAS** e apresentá-lo no interior do **ENVELOPE 1**, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:

I. Denominação do **CONSÓRCIO**;

II. Objetivos do **CONSÓRCIO**, a saber, a participação das empresas consorciadas na presente **LICITAÇÃO** e, em sendo vencedor, constituir-se em **SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)**, segundo as leis brasileiras, na forma de sociedade anônima, com sede e administração no Brasil, em um dos **MUNICÍPIOS** do **CDS VELHO CHICO** integrantes do **PROJETO PARQUE DO SOL**;

III. Composição do **CONSÓRCIO**, com a indicação do percentual da participação de cada uma das consorciadas;

IV. Indicação da empresa líder do **CONSÓRCIO**;

V. Compromisso de que as consorciadas responderão isolada e solidariamente por todas as exigências do instrumento convocatório e pelos atos praticados pelo **CONSÓRCIO**, até a assinatura do **CONTRATO DE CONCESSÃO**, bem como, na qualidade de futuros acionistas da **SPE**, por todos os atos da **SPE** praticados, ao longo da execução do **CONTRATO**, até a data de conclusão da integralização do capital social mínimo da **SPE**, exigido no **CONTRATO**;

VI. Prazo de vigência fixado até a data de constituição da **SPE**;

VII. Outorga à empresa líder poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis para figurar como representante legal do **CONSÓRCIO** perante o **PODER CONCEDENTE**, com plenos poderes para receber notificações, intimações e citações quanto aos assuntos relativos à **LICITAÇÃO** ou ao **CONTRATO**, bem como para concordar com condições, transigir, recorrer e desistir de recurso, comprometer-se a assinar, em nome do

CONSÓRCIO, quaisquer papéis e documentos relacionados com o objeto da **LICITAÇÃO**;

VIII. Indicação da empresa líder do **REPRESENTANTE CREDENCIADO**.

7. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)

7.1. A vencedora da **LICITAÇÃO** deverá constituir uma **SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO**, estruturada sob a forma de sociedade por ações ou sociedade limitada. A composição da **SPE** deverá ser integrada pela **LICITANTE** ou pelas empresas do **CONSÓRCIO**, na forma e dentro dos mesmos percentuais de participação estabelecidos para concorrer na **LICITAÇÃO**.

7.2. Para atendimento da exigência constante no **EDITAL** e de acordo com o art. 20 da Lei Federal nº 8.987/95, a **ADJUDICATÁRIA** deverá, para a celebração do **CONTRATO**, constituir empresa, com sede e administração em um dos **MUNICÍPIOS** integrantes do **CDS VELHO CHICO**, cujo objeto social deverá prever exclusivamente a execução do **OBJETO** do **CONTRATO**, incluindo a exploração de atividades que venham a ser remuneradas por **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**, na forma prevista no **CONTRATO**.

7.3. Na hipótese do item anterior, o prazo para a constituição da **SPE**, com o respectivo fornecimento da documentação ao **CDS VELHO CHICO**, será aquele necessário para a assinatura do **CONTRATO**, nos termos do Item 23 deste **EDITAL**, podendo ser prorrogado, a critério do **PODER CONCEDENTE**.

7.4. A **SPE** deverá ter duração suficiente para o cumprimento de todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**. Além disso, seu Estatuto ou Contrato Social deverão ser apresentados ao **CDS VELHO CHICO**, como condição para a assinatura do **CONTRATO**.

7.5. O capital social subscrito da **SPE** deverá corresponder ao montante mínimo de R\$ 6.397.735 (seis milhões, trezentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais) observando-se as disposições contidas no subitem 35.2 da minuta do **CONTRATO DE CONCESSÃO**, em especial sobre a sua integralização, conforme **ANEXO II** deste **EDITAL**.

8. CONSULTA/OBTENÇÃO DO EDITAL

8.1. A partir da data publicação no sítio eletrônico [\[https://www.cdsvelhochico.ba.gov.br\]](https://www.cdsvelhochico.ba.gov.br) e no **DIÁRIO OFICIAL** disponibilizado no site do **CDS VELHO CHICO**, o **EDITAL** estará disponível para consulta e obtenção:

a. No site [<https://www.cdsvelhochico.ba.gov.br>];

b. Na sede do **CDS VELHO CHICO**, localizada na BR 430, CEP nº 47.600-000, trevo da saída para Paratinga, Bairro da Shangrilá, Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, no horário das 10:00 horas até às 16:00 horas.

c. No Portal Nacional de Contratações Públicas (**PNCP**): <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

8.1.1. A empresa interessada poderá, quando da obtenção do **EDITAL**, e para fins de recebimento de comunicações pertinentes, cadastrar, junto a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, as seguintes informações:

a) Nome da pessoa jurídica interessada;

b) Telefone e e-mail;

c) Nome do representante da empresa para os fins da **LICITAÇÃO**.

8.1.2. Apenas as empresas cadastradas na forma do item 8.1.1 receberão, por e-mail, as comunicações relativas ao certame, não sendo, contudo, obrigatório o cadastramento para fins de participação na **LICITAÇÃO**. As identidades das empresas cadastradas não serão divulgadas para as demais empresas participantes.

8.1.3. As empresas que não se cadastrarem na forma do Edital não receberão informações, respostas a perguntas ou esclarecimentos, nem tampouco alterações e modificações do **EDITAL**, por e-mail, tendo apenas acesso às informações através dos meios de divulgação nos meios ordinários.

9. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

9.1. A participação na **LICITAÇÃO** implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos e exigências do **EDITAL** e seus **ANEXOS**, vedadas quaisquer alegações posteriores de desconhecimento ou discordância de suas condições, bem como das normas regulamentares pertinentes, após o transcurso dos prazos estabelecidos para impugnações.

10. EXIGÊNCIAS DO EDITAL

10.1. As **LICITANTES** deverão examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, quadros, estudos e projetos disponíveis, bem como as leis, decretos, normas, especificações e outras referências mencionadas no **EDITAL** e seus **ANEXOS**, além de toda a legislação aplicável em vigor, a fim de se habilitar à regular execução do **OBJETO** da **CONCESSÃO**.

10.1.1. As **LICITANTES** também poderão vistoriar as áreas de prestação dos serviços, objetivando a ter total conhecimento da abrangência dos serviços e das condições atuais dos referidos locais.

10.2. A documentação que não atender aos requisitos estipulados no **EDITAL** implicará, respectivamente, a desclassificação ou inabilitação das **LICITANTES**, conforme o caso.

10.3. As informações disponibilizadas pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** às **LICITANTES** são meramente indicativas, cabendo às **LICITANTES** confirmá-las, complementá-las ou questioná-las em sua integralidade.

11. CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

11.1. Competirá aos **REPRESENTANTES CREDENCIADOS** exercer todos os atos praticados pelas **LICITANTES** perante a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, bem como firmar todas as declarações e documentos necessários à participação do certame, inclusive o contrato de intermediação entre a **PARTICIPANTE CREDENCIADA** e a **LICITANTE**.

11.2. Será permitida a apresentação de documentos pela **LICITANTE** assinados por representantes legais ou constituídos que não sejam credenciados, desde que acompanhados de documentação que comprove os poderes do respectivo signatário.

11.3. Cada **REPRESENTANTE CREDENCIADO** somente poderá exercer a representação de uma única **LICITANTE**.

11.4. Cada **LICITANTE** poderá ter até 2 (dois) **REPRESENTANTES CREDENCIADOS**.

11.5. A outorga de poderes de representação aos **REPRESENTANTES CREDENCIADOS** dar-se-á pela apresentação, no **ENVELOPE 1**, dos seguintes documentos:

11.5.1. Para **LICITANTES** brasileiras e ou estrangeiras com sede no Brasil:

11.5.1.1. No caso representação da **LICITANTE** por representante estatutário ou indicado em seu contrato social, mediante apresentação do contrato social, estatuto social ata de eleição ou documentos comprobatórios dos poderes de representação dos representantes legais, se assim for o caso, admitida a apresentação de certidão simplificada pela Junta Comercial da sede da **LICITANTE** ou certidão de breve relato expedida pelo cartório de pessoa jurídica ou órgão competente;

11.5.1.2. No caso de representação da **LICITANTE** por procurador, mediante apresentação de instrumento de procuração que comprove poderes para praticar, em

nome da **LICITANTE**, todos os atos referentes à **LICITAÇÃO**, nos moldes do **MODELO DE PROCURAÇÃO**;

11.5.1.3. No caso de **CONSÓRCIO**, além do instrumento de compromisso de constituição de **SPE**, deverá apresentar:

11.5.1.3.1. Instrumento de procuração que outorgue os poderes de representação ao **REPRESENTANTE CREDENCIADO**, o qual deverá ser outorgado por todas as **CONSORCIADAS**, podendo ser outorgado apenas pela líder do **CONSÓRCIO**, caso esteja tenha poderes para tanto;

11.5.1.3.2. Documentos que comprovem os poderes dos signatários de cada uma das **CONSORCIADAS** que assinarem o instrumento de compromisso de constituição de consórcio e o ato de nomeação do **REPRESENTANTE CREDENCIADO**, podendo para tanto serem utilizados, atos constitutivos, e atas de eleição ou certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da **LICITANTE** ou certidão de breve relato expedida pelo cartório de pessoa jurídica ou órgão competente.

11.5.2. Para **LICITANTES** estrangeiras que não funcionem no Brasil, mediante apresentação de:

11.5.2.1. Instrumento de mandato outorgado ao representante residente no Brasil, com a(s) assinatura(s) devidamente reconhecida(s) por notário ou outra entidade de acordo com a legislação aplicável aos documentos, legalizado pela representação consular brasileira, que comprove poderes para, todos os atos referentes à **LICITAÇÃO**, incluindo poderes expressos específicos para representar as **LICITANTES** em todos os atos, incluindo receber citação e representar a **LICITANTE** administrativa e judicialmente, interpor, renunciar e desistir da interposição de recurso, ofertar e ratificar lances e propostas, concordar com condições, transigir, assumir obrigações, renunciar direitos e assinar quaisquer papéis, documentos.

11.5.2.2. Documentos que comprovem os poderes dos outorgantes, legalizados pela representação consular brasileira, sendo que em qualquer hipótese os documentos devem ser acompanhados da respectiva tradução juramentada para a língua portuguesa, realizada por tradutor juramentado matriculado em qualquer das Juntas Comerciais do Brasil, conforme última alteração arquivada no registro empresarial, civil competente ou exigência equivalente do país de origem.

11.6. O **REPRESENTANTE CREDENCIADO** deve estar munido de documento hábil de identificação na **SESSÃO PÚBLICA**.

11.7. Não será admitido aos **REPRESENTANTES CREDENCIADOS** intervir nem praticar atos durante a **SESSÃO PÚBLICA** cuja prática seja de responsabilidade das **PARTICIPANTES CREDENCIADAS**

11.8. A proibição mencionada no subitem 11.7 não impede a participação da **LICITANTE** na **LICITAÇÃO**.

11.9. A qualquer momento, no curso do processo licitatório, a **LICITANTE** poderá constituir ou substituir seu(s) **REPRESENTANTE(s) CREDENCIADO(s)**, mediante apresentação dos documentos listados no subitem 11.5.

12. PARTICIPANTES CREDENCIADAS

12.1. As **PARTICIPANTES CREDENCIADAS** deverão representar as **LICITANTES** na prática dos atos realizados junto à **B3**, em especial na entrega de todos os **ENVELOPES** e nos atos da **SESSÃO PÚBLICA** privativos das **PARTICIPANTES CREDENCIADAS**.

12.2. Cada **PARTICIPANTE CREDENCIADA** somente poderá exercer a representação de uma única **LICITANTE** e cada **LICITANTE** somente poderá estar representada e participar do **LICITAÇÃO** por meio de uma única **PARTICIPANTE CREDENCIADA**.

12.3. O contrato de intermediação entre a **PARTICIPANTE CREDENCIADA** e a **LICITANTE** deverá possuir o conteúdo mínimo especificado no **MANUAL DE PROCEDIMENTOS B3** e deverá estar em seu original ou cópia no **ENVELOPE 1**, acompanhada do ato societário, procuração e/ou outros documentos que comprovem os poderes dos signatários de ambas as partes, sendo dispensável a apresentação dos documentos de comprovação dos poderes do representante da **PARTICIPANTE CREDENCIADA**, caso possuam poderes cadastrados/atualizados no sistema da **B3**, observado o **MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3**.

12.4. Em caso de **CONSÓRCIO**, poderá ser firmado um contrato entre todas as **CONSORCIADAS** e a **PARTICIPANTE CREDENCIADA**, ou contratos individuais entre cada consorciada e a **PARTICIPANTE CREDENCIADA**, ou ainda, contrato entre a empresa líder, em nome do **CONSÓRCIO**, e a **PARTICIPANTE CREDENCIADA**, desde que tenha poderes para representar o **CONSÓRCIO**.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO

13.1. Os **ENVELOPES** contendo a **GARANTIA DA PROPOSTA** e os documentos de representação, a **PROPOSTA DE PREÇO** acompanhada de plano de negócios, de plano de trabalho e metodologia, e os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, deverão ser entregues na sede da **B3**, na Rua Quinze de Novembro, 275 - Centro Histórico, no

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, pelas **LICITANTES** através de suas **PARTICIPANTES CREDENCIADAS**, no dia e na forma estabelecidos neste **EDITAL**.

13.2. Os documentos devem ser apresentados em 3 (três) **ENVELOPES** lacrados, distintos e identificados em sua capa da seguinte forma:

13.2.1. ENVELOPE 1 - GARANTIA DA PROPOSTA

(i) **EDITAL DE CONCESSÃO Nº ____/2026 – EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO DA BAHIA – CDS VELHO CHICO, MEDIANTE DELEGAÇÃO.**

(ii) **DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, COM A INDICAÇÃO DE SEUS INTEGRANTES E DE SEU LÍDER.**

(iii) **NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S).**

(iii) **NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) PARTICIPANTE(S) CREDENCIADO(S).**

13.2.2. ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(i) **EDITAL DE CONCESSÃO Nº ____/2026 – EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO DA BAHIA – CDS VELHO CHICO, MEDIANTE DELEGAÇÃO.**

(ii) **DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, COM A INDICAÇÃO DE SEUS INTEGRANTES E DE SEU LÍDER.**

(iii) **NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S).**

(iii) **NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) PARTICIPANTE(S) CREDENCIADO(S).**

13.2.3. ENVELOPE 3 – PROPOSTA DE PREÇO

(i) **EDITAL DE CONCESSÃO Nº ____/2026 – EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO DA BAHIA – CDS VELHO CHICO, MEDIANTE DELEGAÇÃO.**

(ii) **DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, COM A INDICAÇÃO DE SEUS INTEGRANTES E DE SEU LÍDER.**

(iii) **NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S).**

(iii) **NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) PARTICIPANTE(S) CREDENCIADO(S).**

13.3. Cada um dos **ENVELOPES** deverá conter 2 (duas) vias físicas idênticas, encadernadas separadamente, com todas as páginas de conteúdo numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver independentemente de ser mais de um caderno, da primeira à última folha, de forma que a numeração da última página reflita a quantidade total de páginas com conteúdo do volume, não sendo permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

13.4. Cada via conterá como última página um termo de encerramento próprio, indicando a quantidade de páginas da via. A página do termo de encerramento também deverá ser numerada.

13.5. Para efeito de apresentação:

(i) As vias constantes de cada um dos **ENVELOPES** deverão conter, além da identificação citada no subitem 13.2 acima, os subtítulos “1ª via” e “2ª via”, respectivamente;

(ii) Todos os documentos da “1ª via” deverão ser apresentados em sua forma original ou cópia autenticada, com exceção dos documentos relativos à “1ª via” do volume de **GARANTIA DA PROPOSTA**, que deverão ser apresentados em suas vias originais;

(iii) Os documentos da “2ª via” poderão ser apresentados em cópia simples, que representem uma fiel reprodução dos documentos apresentados na “1ª via” dos respectivos **ENVELOPES**; e

(iv) Os documentos necessários à habilitação, contidos nos envelopes da “1ª via”, poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração Pública ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos emitidos pela rede mundial de computadores poderão ter sua autenticidade verificada pelos membros da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**.

13.6. Todas as páginas dos documentos da “1ª via” de cada um dos envelopes deverão ser rubricadas por um dos **REPRESENTANTES CREDENCIADOS** das **LICITANTES**.

13.7. Um dos **REPRESENTANTES CREDENCIADOS** e/ou **PARTICIPANTES CREDENCIADOS** deverá rubricar sobre o lacre de cada um dos **ENVELOPES**.

13.8. Todos os documentos com modelos previstos nos **ANEXOS** deverão ser apresentados conforme o **EDITAL**.

13.9. Eventuais falhas formais na entrega ou defeitos meramente formais nos documentos que façam parte da **GARANTIA DA PROPOSTA**, dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e da **PROPOSTA DE PREÇO** poderão ser sanadas, conforme autorização da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, por ato motivado, em prazo por ela estabelecido, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observada a celeridade da **CONCORRÊNCIA**.

13.9.1. Considera-se falha ou defeito formal aquela que **(i)** não desnature o objeto do documento apresentado, e que **(ii)** permitam aferir, com a devida segurança, a informação constante do documento.

13.9.2. Quando do saneamento de falhas formais, não será aceita a inclusão de documento obrigatório, nos termos deste **EDITAL**, originalmente ausente na documentação apresentada pela **LICITANTE**.

13.10. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverão observar as seguintes regras com relação ao idioma:

13.10.1. Todos os documentos que se relacionam à **CONCORRÊNCIA** deverão ser apresentados em língua portuguesa, idioma pelo qual será compreendida e interpretada toda a documentação apresentada; e

13.10.2. Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados válidos se devidamente traduzidos ao português, por tradutor público juramentado no Brasil, e consularizados ou apostilados no país de emissão do documento, conforme o caso.

13.11. Não será admitida a entrega dos documentos da **CONCORRÊNCIA** por via postal ou qualquer outro meio não previsto neste item 12 ou após os prazos estabelecidos neste **EDITAL**.

13.12. As **LICITANTES** são responsáveis por todos os custos e esforços relacionados à preparação e à apresentação dos **ENVELOPES**, isentando-se o **PODER CONCEDENTE**, em qualquer hipótese, de tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos adotados na **CONCORRÊNCIA** ou seus resultados.

13.13. Toda a documentação que as **LICITANTES** apresentarem em forma impressa deverá ser acompanhada de cópia fiel, em meio magnético (*pen-drive*), em arquivos padrão PDF (*Adobe Acrobat*) não editáveis, que deverão integrar cada **ENVELOPE**.

13.13.1. A apresentação em meio magnético deverá ser realizada através de um *pen-drive* para a documentação de cada **ENVELOPE**.

13.13.2. Os *pen-drives* deverão estar etiquetados com o nome da **LICITANTE**, número do **EDITAL** e a discriminação do **ENVELOPE** a que se referem (1, 2 ou 3).

13.14. Todos os documentos e certidões que forem apresentados nesta **LICITAÇÃO** deverão ser apresentados dentro de seus respectivos prazos de validade.

13.14.1. Qualquer documento apresentado fora do prazo de validade será considerado não entregue, arcando a **LICITANTE** com as consequências da ausência da documentação.

13.14.2. Para certidões entregues sem data de validade expressa, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias contados de sua emissão, salvo se outra validade for estabelecida em lei.

13.15. Todos os documentos que contiverem valores expressos em moeda estrangeira terão os valores convertidos em moeda corrente nacional (Real), mediante a aplicação da taxa de câmbio (PTAX) para venda, publicada pelo Banco Central do Brasil no dia imediatamente anterior à data de entrega dos **ENVELOPES**.

13.16. Todas as correspondências, informações e comunicações relativas aos procedimentos da **LICITAÇÃO** deverão estar redigidos em língua portuguesa, idioma oficial desta **LICITAÇÃO**, e ter os valores expressos em moeda corrente nacional (Real).

13.17. Aos Países Signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, aplicar-se-á o rito estabelecido no Decreto n.º 8.660, de 29 de janeiro de 2016, naquilo que for aplicável, permanecendo a obrigação de tradução dos documentos por tradutor juramentado no Brasil.

13.18. Os **ENVELOPES** não abertos poderão ser retirados pelas **LICITANTES**, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do **CONTRATO**. Se não forem retirados neste prazo, serão inutilizados pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

13.19. No caso de empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil, estas deverão apresentar documentos relativos à sua habilitação equivalentes aos exigidos neste **EDITAL** para as empresas brasileiras.

13.19.1. Quando não existentes documentos equivalentes ou similares, a **LICITANTE** deverá comprovar a inexistência de tais documentos mediante declaração passada pelo Consulado de seu país de origem ou por outro órgão ou instituição equivalente que possa atestar tal inexistência.

14. GARANTIA DA PROPOSTA – ENVELOPE 1.

14.1. A **GARANTIA DA PROPOSTA** deverá ser apresentada no valor de R\$10.042.496,30 (dez milhões, quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais

e trinta centavos), com data-base de julho de 2026, equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado do **CONTRATO**, e poderá ser prestada por meio de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária ou título de capitalização, nos termos do art. 96, §1º, da Lei Federal nº14.133/2021, ficando vedada qualquer modificação nos seus termos e condições, na forma prevista neste Edital.

14.2. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ter prazo mínimo de 1 (um) ano, a contar da **DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES**, e conterá cláusula de prorrogação, por igual período, para a hipótese de prorrogação da validade da **PROPOSTA**, cabendo à **LICITANTE** comprovar a sua renovação, se necessário, à **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, até 10 (dez) dias antes do seu vencimento.

14.2.1. Se a **LICITANTE** não comprovar a renovação da **GARANTIA DA PROPOSTA** no prazo fixado no subitem 14.2, será notificada pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** para fazê-lo no prazo de 5 (dias), contados do recebimento da notificação, sob pena de ser desclassificada da **CONCORRÊNCIA**.

14.2.2. Como a renovação deverá ocorrer no período superior a 1 (um) ano da sua emissão original, a **GARANTIA DA PROPOSTA** será reajustada pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (**IPCA**), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (**IBGE**), entre o mês anterior à data de entrega dos **ENVELOPES** e o mês imediatamente anterior à renovação.

14.2.3. Se a **LICITANTE** participar isoladamente, a **GARANTIA DA PROPOSTA** deverá ser apresentada em nome próprio.

14.2.4. Em caso de participação em **CONSÓRCIO**, a **GARANTIA DE PROPOSTA** poderá ser aportada:

14.2.4.1. Em um único instrumento que tenha como tomador um ou mais membros do **CONSÓRCIO**, independentemente do percentual de participação das **CONSORCIADAS**; ou

14.2.4.2. Em instrumentos distintos, cada um emitido por uma **CONSORCIADA**, independentemente de seu percentual de participação no **CONSÓRCIO**, desde que as garantias somadas atinjam o montante exigido neste **EDITAL**.

14.2.4.2.1. Em ambos os casos:

14.2.4.2.1.1. A **GARANTIA DA PROPOSTA** deverá assegurar a responsabilidade do **CONSÓRCIO**, sendo vedado o instrumento que garanta apenas a participação de **CONSORCIADA(S)**;

14.2.4.2.1.2. O nome do **CONSÓRCIO**, as razões sociais de todas as consorciadas e seus respectivos **CNPJ**, bem como a indicação dos percentuais de participação deve constar na **GARANTIA DA PROPOSTA**, em especial nos casos de Seguro Garantia e Fiança Bancária; e

14.2.4.2.1.3. Não serão aceitas **GARANTIAS DA PROPOSTA** que utilizem como tomador/afiançado/titular/depositário a razão social do **CONSÓRCIO** e seu respectivo **CNPJ**, devendo necessariamente figurar como tomador/afiançado/titular/depositário um ou mais membros do **CONSÓRCIO** que tenha personalidade jurídica.

14.2.4.3. Na hipótese de aporte conjunto da **GARANTIA DA PROPOSTA**, cada **CONSORCIADA** poderá optar isoladamente por uma das modalidades de garantia admitidas neste **EDITAL**, sem prejuízo da escolha pelas demais consorciadas de modalidade diversa.

14.3. A **GARANTIA DA PROPOSTA** poderá ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das seguintes modalidades:

- i. em caução em dinheiro;
- ii. títulos da dívida pública;
- iii. títulos de capitalização;
- iv. seguro-garantia; ou
- v. fiança bancária.

14.3.1. Os documentos comprobatórios da prestação da **GARANTIA DA PROPOSTA** deverão ser apresentados, da seguinte forma:

14.3.1.1. No caso da modalidade de caução em dinheiro, deverá ser apresentada a via original do respectivo comprovante de depósito, sendo admitida a apresentação de cópia impressa de via digital de comprovante de depósito realizado pela internet, em conta corrente do Banco do Brasil, Agência: 1247-5, C/C: 21911-8;

14.3.1.2. No caso da modalidade de caução em títulos da dívida pública, deverá ser apresentado o respectivo comprovante de aporte eletrônico, realizado pelo agente de custódia dos títulos da **LICITANTE**;

14.3.1.3. No caso da modalidade de seguro-garantia, deverá ser apresentada a via original da respectiva apólice, sendo admitida a apresentação de cópia impressa da via digital de apólice emitida com certificação digital; e

14.3.1.4. No caso da modalidade de fiança bancária, deverá ser apresentada a via original da respectiva carta de fiança, sendo admitida a apresentação de cópia impressa da via digital de carta de fiança emitida com certificação digital.

14.3.2. Para fins da **GARANTIA DA PROPOSTA**, somente serão admitidos os instrumentos, ativos e recursos disponíveis na **DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES**.

14.3.3. Quando a **GARANTIA DA PROPOSTA** for prestada na modalidade de títulos da dívida pública, aceitar-se-ão apenas os títulos Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), Notas do Tesouro Nacional – série C – NTN-C e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo tais títulos ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.3.4. Quando a **GARANTIA DA PROPOSTA** for prestada na modalidade de seguro garantia, as seguintes regras deverão ser observadas: (i) o seguro garantia deverá ser emitido por instituições seguradoras registradas na SUSEP, em conformidade com a Circular SUSEP nº662/2022; (ii) as condições mínimas exigidas conforme disposto nos **ANEXOS** ao presente **EDITAL**; (iii) a apólice de seguro garantia deverá ser emitido nos exatos termos do modelo do **ANEXO B – TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DO SEGURO-GARANTIA**, constante no **ANEXO XIV – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3**; e (iv) observar as exigências e instruções constantes do **ANEXO XIV – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3**

14.3.5. Quando a **GARANTIA DA PROPOSTA** for prestada na modalidade de fiança bancária, as seguintes regras deverão ser observadas: (i) o instrumento de fiança bancária deverá ser emitido nos exatos termos do modelo constante do **ANEXO – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA**; (ii) o instrumento de fiança bancária deverá conter cláusula específica de renúncia, pelo fiador, ao benefício de ordem a que se refere o art. 827 do Código Civil, de forma a se obrigar de forma solidária com a **LICITANTE**; (iii) o instrumento de fiança bancária deverá observar o disposto nos Arts. 835 e 838 do Código Civil; (iv) a fiança bancária deverá ser emitida por banco ou instituição financeira comercial, de investimento ou múltiplo, autorizado a operar no Brasil pelo Banco Central do Brasil, segundo a legislação brasileira e o regulamento próprio do setor financeiro; e (v) observar as exigências e instruções constantes do **ANEXO XIV – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3**.

14.3.6. Quando a **GARANTIA DA PROPOSTA** for prestada em título(s) de capitalização, aceitar-se-ão somente títulos custeados por pagamento único, com resgate pelo valor total, e deverão observar o seguinte:

14.3.6.1. A Sociedade de Capitalização não pode estar sob regime de direção fiscal, intervenção ou liquidação extrajudicial;

14.3.6.2. A Sociedade de Capitalização deve estar devidamente constituída e autorizada a operar pela **SUSEP**;

14.3.6.3. O título deve indicar a **LICITANTE** como titular, observadas as regras específicas aplicáveis a consórcios e fundos;

14.3.6.4. O título deve indicar o **PODER CONCEDENTE** como cessionário e o valor total de resgate;

14.3.6.5. Não podem ser acrescentadas cláusulas que eximam a **LICITANTE** ou a Sociedade de Capitalização de suas responsabilidades;

14.3.6.6. Os títulos devem estrita observação à Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (**CNSP**) nº 384/2020 e a Circular Susep nº 656/2022 e demais condições vigentes estipuladas pelos reguladores;

14.3.6.7. Os títulos emitidos eletronicamente com certificação digital sejam passíveis de verificação de sua autenticidade no site da Sociedade de Capitalização e/ou da **SUSEP**;

14.3.6.8. Os Títulos de Capitalização emitidos eletronicamente devem possuir assinaturas dos representantes legais da Sociedade de Capitalização passíveis de verificação de sua autenticidade; e

14.3.6.9. Os Títulos de Capitalização emitidos fisicamente devem possuir assinaturas dos representantes legais da Sociedade de Capitalização com reconhecimento de firma.

14.4. A responsabilidade pela escolha da entidade emissora da **GARANTIA DA PROPOSTA** será integralmente da **LICITANTE**, que responderá pelos danos causados ao **CONCEDENTE** em caso de falência, liquidação, recuperação judicial ou intervenção da respectiva instituição, além da necessidade de reconstrução, exclusivamente às expensas da **LICITANTE**, de nova garantia.

14.5. A **GARANTIA DA PROPOSTA** será liberada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do **CONTRATO** ou da data em que for declarada fracassada a **LICITAÇÃO**.

14.6. Além da **GARANTIA DA PROPOSTA**, deverão constar no **ENVELOPE 1** os documentos de representação especificados no Item 11 e subitens deste **EDITAL**, bem como compromisso de constituição de **SPE** em caso de **CONSÓRCIO**, acompanhado dos documentos que comprovem os poderes da respectivas **CONSORCIADAS**.

14.7. Será analisada a regularidade dos **ENVELOPES 1** apresentados, sendo que as **LICITANTES** que não atenderem a quaisquer dos requisitos previstos no **EDITAL**, relativamente ao **ENVELOPE 1**, poderão ser desclassificadas.

15. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 2

15.1. Para comprovar a Habilitação, todos os **LICITANTES** deverão proceder à apresentação dos documentos atualizados relativos à habilitação jurídica; à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira da **LICITANTE**.

15.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

15.2.1. A habilitação jurídica será comprovada através dos seguintes documentos:

- a)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da **LICITANTE**, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores;
- b)** Registro do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhado da ata que elegeu a Diretoria ou a Administração em exercício;
- c)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d)** Quando a **LICITANTE** for instituição financeira, deverá apresentar, além dos documentos referidos no presente subitem, comprovante de autorização de funcionamento como instituição financeira, emitido pelo Banco Central do Brasil (**BACEN**).
- e)** Quando a **LICITANTE** for entidade aberta ou fechada de previdência complementar, deverá apresentar, adicionalmente aos documentos referidos no presente subitem, comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e funcionamento, concedida pelo órgão fiscalizador competente, bem como declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (**PREVIC**), do Ministério da Economia, ou órgão que vier a substituí-la oficialmente;

f) Quando a **LICITANTE** for fundo de investimento, deverá apresentar, além dos documentos referidos no presente subitem, os seguintes documentos:

(i) Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador em exercício;

(ii) Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**);

(iii) Regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores alterações, se houver);

(iv) Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o Registro de Títulos e Documentos competente ou na CVM, nos termos do Ofício – Circular CVM/SIN 12/19;

(v) Documentos que comprovem que o fundo de investimento foi devidamente autorizado pela assembleia de cotistas a participar da **LICITAÇÃO** e que o seu administrador pode nela representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos, assumindo em nome do fundo de investimentos todas as obrigações e direitos que decorrem da **LICITAÇÃO**;

(vi) Comprovante de registro do administrador e, se houver, do gestor do fundo de investimento, perante a CVM;

(vii) Comprovante de que a administradora, a gestora e o fundo não estão em processo de liquidação judicial, mediante certidão expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sua sede, ou de liquidação extrajudicial, mediante comprovante obtido em consulta ao sítio eletrônico do **BANCO CENTRAL DO BRASIL**.

g) Declaração da empresa **LICITANTE** e, no caso de **CONSÓRCIO**, das empresas consorciadas, de que observa a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (exegese do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88 e da Lei Federal nº 14.133/21), na forma do modelo constante do **ANEXO IX – A**;

h) Declaração da empresa **LICITANTE** e, no caso de **CONSÓRCIO**, de todas as empresas consorciadas, de que seus dirigentes, seus membros da diretoria ou administradores não se encontram no exercício de cargo, emprego ou função pública na Administração dos **MUNICÍPIOS**, na forma do modelo constante do **ANEXO IX – B**;

i) Declaração da empresa **LICITANTE** e, no caso de **CONSÓRCIO**, de todas as empresas consorciadas, de inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação no

certame e de ciência da obrigatoriedade de se declarar ocorrências posteriores, na forma do modelo constante do **ANEXO IX – C**;

j) Declaração da empresa **LICITANTE** e, no caso de **CONSÓRCIO**, de todas as empresas consorciadas, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações relacionadas ao **OBJETO** desta **LICITAÇÃO**, e de que elaborou sua **PROPOSTA** de forma independente, na forma do modelo constante do **ANEXO IX – D**; e

k) Declaração anticorrupção da empresa **LICITANTE** e, no caso de **CONSÓRCIO**, de todas as empresas consorciadas, na forma do modelo constante do **ANEXO IX – E**.

15.2.2. No caso de **CONSÓRCIO**, as empresas devem respeitar o disposto na Lei Federal nº 8.987/95 e na Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores, mediante a apresentação de compromisso de constituição de **CONSÓRCIO**, observando-se, em especial, o seguinte:

I. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de **SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)**, antes da assinatura do **CONTRATO DE CONCESSÃO**, cujo capital deverá ser subscrito por todas as participantes do **CONSÓRCIO** na proporção de suas respectivas participações;

II. Indicação da empresa responsável pelo **CONSÓRCIO**, que deverá atender às condições de liderança estabelecidas na procuração outorgada pelas demais empresas integrantes do **CONSÓRCIO**, por instrumento público ou particular, a ser apresentada junto aos seus documentos de habilitação jurídica. Deve constar, na procuração, em especial, poderes para a empresa líder (i) receber instruções; (ii) representar as demais consorciadas na **LICITAÇÃO**; (iii) negociar com o órgão licitante às condições da **PROPOSTA**; (iv) receber notificações, comunicados e citações em nome do **CONSÓRCIO**. Deverá constar, ainda, na procuração, a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, na fase de **LICITAÇÃO**;

III. Indicação do percentual de participação de cada empresa no **CONSÓRCIO**, compatível com a atividade a ser exercida por cada uma delas no empreendimento.

IV. Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma **LICITAÇÃO**, através de mais de um **CONSÓRCIO** ou isoladamente;

V. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em **CONSÓRCIO**, tanto na fase de licitação quanto na de execução do **CONTRATO DE CONCESSÃO**.

15.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

15.3.1. A regularidade fiscal e trabalhista será atestada através de:

15.3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**);

15.3.1.2. Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativos à sede da **LICITANTE**, na forma da lei, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

15.3.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União e de Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais;

15.3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Dívida Ativa;

15.3.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da **LICITANTE**, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais e Dívida Ativa;

15.3.1.6. Prova de situação regular relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**); e

15.3.1.7. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (**CNDT**).

15.3.1.8. Declaração da empresa **LICITANTE** e, no caso de **CONSÓRCIO**, das empresas consorciadas, de que observa a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (exegese do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88 e do art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021), na forma do modelo constante do **ANEXO IX – A**;

15.3.2. Tratando-se de **CONSÓRCIO**, os documentos referidos nas alíneas anteriores deverão ser apresentados, individualmente, por cada uma de suas empresas integrantes, sob pena de inabilitação.

15.3.3. Os documentos solicitados para participação nesta **LICITAÇÃO**, quando não encaminhados em seus originais, poderão ser apresentados por meio de publicação realizada em órgão da imprensa oficial ou por cópia previamente autenticada, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21. A autenticação também poderá ser realizada por servidor da Administração Pública.

15.3.4. Serão admitidas certidões negativas de débito ou positivas com efeitos de negativa, ainda que obtidas pela internet, desde que emitidas por sites oficiais e que

contenham a indicação do sítio eletrônico onde possam ser verificadas suas autenticidades.

15.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.4.1. A qualificação técnica será comprovada através dos documentos e requisitos a seguir listados:

15.4.1.1. Declaração da empresa **LICITANTE** e, no caso de **CONSÓRCIO**, de todas as empresas consorciadas, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações relacionadas ao **OBJETO** desta **LICITAÇÃO**, na forma do modelo constante do **ANEXO IX – D**;

15.4.1.2. Certidão de Registro ou inscrição da empresa **LICITANTE** e do (s) responsável (eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (**CREA**) e Conselho Regional de Administração (**CRA**) da unidade da federação da sede da empresa, com validade na data de apresentação dos envelopes. Se a participação se der através de **CONSÓRCIO**, todas as suas sociedades deverão atender às exigências especificadas neste item.

15.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da **LICITANTE** ou de uma das **CONSORCIADAS**, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (**CREA**) e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (**CAT**), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou por órgão de regulação e/ou de fiscalização. O(s) atestados(s) deverá(ão) comprovar que a **LICITANTE** executou serviço(s) de característica(s) e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, limitada às parcelas abaixo, conforme justificativas constantes do **ANEXO XXI**:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL			
Item	Descrição	Quantidade Estimada	Quantidade Mínima Exigida
01	Coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos domiciliares em zona urbana, zona rural e áreas de difícil acesso (RDO), com adoção de equipamentos do tipo caminhões compactadores de no mínimo 15m ³ com monitoramento via GPS ,	29.916 toneladas/ano com o uso de no mínimo 8 (oito) compactadores de no mínimo 15 m ³ , 6 (seis) ciclomotores e 160 (cento e sessenta) containers de no mínimo 4,2 m ³ (ou similar) e 25 (vinte e cinco) containers de no mínimo 1,2 m ³ (ou similar)	14.958 toneladas/ano com o uso de no mínimo 4 (quatro) compactadores de no mínimo 15 m ³ , 3 (três) ciclomotores e 80 (oitenta) containers de no mínimo 4,2 m ³ (ou similar) e 25 (vinte e cinco) containers de no mínimo 1,2 m ³ (ou similar)

	ciclomotores (triciclo de carga) e contêineres estacionários de 4,2 m³ e 1,2 m³		
02	Coleta e transporte de resíduos sólidos da Construção Civil e Demolição (RCD) manual e mecanizado com o uso de comboio com caminhões basculantes (caçambas), e pá carregadeiras ou retroescavadeiras	15.569 toneladas/ano com o uso de no mínimo 6 (seis) caminhões basculantes e 2 (duas) pás carregadeiras ou retroescavadeiras	7.784 toneladas/ano, com o uso de no mínimo 3 (três) caminhões basculantes e 1 (uma) pá carregadeira ou retroescavadeira
03	Implantação e operação de Unidade de Compostagem.	25.000 quilogramas/ano	12.500 quilogramas/ano
04	Recuperação de Área degradada e Lixão	80.000 metros quadrados	40.000 metros quadrados
05	Construção, implantação e pré-operação (startup) de Aterro Sanitário, contemplando também a construção e pré-operação (startup) da estação de tratamento de chorume	1 (um) Aterro Sanitário e 1 (uma) estação de tratamento de chorume	1 (um) Aterro Sanitário e 1 (uma) estação de tratamento de chorume
06	Implantação de sistema e/ou operação dos serviços de gestão comercial e atendimento aos usuários dos serviços de saneamento ambiental (resíduos sólidos) e/ou saneamento básico (água e esgoto), ofertando os serviços de leitura, cálculo, emissão e entrega de contas de consumo, serviços de cobrança de tarifa e serviço de atendimento e cadastro dos usuários	98.749 habitantes e 37.263 unidades consumidoras	49.374 habitantes e 18.631 unidades consumidoras
07	Elaboração e realização de programas socioambientais (programa de educação ambiental).	24 (vinte e quatro) equipes/ano	12 (doze) equipes/ano
08	Operação e Manutenção de Aterro Sanitário Licenciado	29.916 toneladas/ano	14.958 toneladas/ano
09	Recebimento, triagem, tratamento, valorização e destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU) e da Construção Civil e Demolição (RCD) , com operação de tecnologias de valorização de resíduos, a exemplo de Unidade de	15.569 toneladas/ano	7.784 toneladas/ano

	Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil (URCD).		
10	Operação e manutenção de estação de transferência (transbordo) de resíduos sólidos (ETR) licenciada e transporte intermunicipal de resíduos licenciado até o aterro sanitário para destinação e disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado	21.517 toneladas/ano	10.759 toneladas/ano
11	Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundos dos serviços congêneres, resíduos públicos urbanos (RPU) ou similar	7.480 toneladas/ano	3.740 toneladas/ano
12	Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos orgânicos oriundos de feiras livres e mercados públicos com o uso de equipamentos do tipo caminhão roll-on roll-off e contêineres estacionários do tipo caixas compactadoras de no mínimo 17 m ³	60 (sessenta) equipes/ano e/ou 5 unidades/ano	30 (trinta) equipes/ano e/ou 2 (duas) unidades
13	Construção e/ou operação e manutenção de galpão para triagem e armazenamento de Resíduos recicláveis para atendimento as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis ou similar	24 (vinte e quatro) equipes/ano e/ou 2 unidades/ano	12 (doze) equipes/ano e/ou 1 (uma) unidade
14	Execução dos Serviços de Coleta Seletiva, a partir de disponibilização de equipe para os serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Recicláveis com disponibilização de Ponto de Entrega Voluntária (PEVs) com capacidade volumétrica mínima de 2.500 L (dois mil e quinhentos litros)	94 (noventa e quatro) toneladas/mês com a disponibilização de no mínimo 12 (doze) Pontos Entregas Voluntárias (PEVs)	47 (quarenta e sete) toneladas/ano com a disponibilização de no mínimo 6 (seis) Pontos Entregas Voluntárias (PEVs)
15	Equipe para coleta programa e transporte de resíduos volumosos e inservíveis, através da	12 (doze) equipes/ano	6 (seis) equipes/ano

	implantação de programa “cata bagulho”, “cata treco” ou similar.		
--	--	--	--

15.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação de que consta do corpo técnico da **LICITANTE** e/ou que firmaram compromisso futuro de contratação e ingresso junto ao corpo técnico da **LICITANTE**, comprovadamente através da Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica no **CREA** da região da sua sede, profissional de nível superior, detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico- **CAT**, devidamente registrados no **CREA** da região onde os serviços foram executados, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acervado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (**CREA**), que comprove(m) a execução dos seguintes serviços de características semelhantes ou superior às seguintes parcelas, conforme justificativas constantes do **ANEXO XXI**:

- a) Coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos domiciliares em zona urbana, zona rural e áreas de difícil acesso (**RDO**), com adoção de equipamentos do tipo caminhões compactadores de no mínimo 15 m³ (ou similar) com monitoramento via **GPS**, ciclomotores (triciclo de carga) e disponibilização de contêineres estacionários de 4,2 m³ (ou similar) e 1,2 m³ (ou similar).
- b) Coleta e transporte de resíduos sólidos da Construção Civil e Demolição (**RCD**) manual e mecanizado com o uso de comboio com caminhões basculantes (caçambas), e pás carregadeiras ou retroescavadeiras
- c) Implantação e operação de unidade de compostagem.
- d) Recuperação de áreas degradadas e lixões.
- e) Construção, implantação e pré-operação (startup) de aterro sanitário, contemplando também a construção e pré-operação (startup) da estação de tratamento de chorume.
- f) Elaboração e realização de programas socioambientais (programa de educação ambiental).
- g) Operação e manutenção de aterro sanitário licenciado
- h) Recebimento, triagem, tratamento, valorização e destinação final de resíduos sólidos urbanos (**RSU**) e da Construção Civil e Demolição (**RCD**), com operação de tecnologias

de valorização de resíduos, a exemplo de Unidade de Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil (**URCD**).

i) Operação e manutenção de estação de transferência (transbordo) de resíduos sólidos (**ETR**) licenciada e transporte intermunicipal de resíduos licenciado até o aterro sanitário para destinação e disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado

j) Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundos dos serviços congêneres, resíduos públicos urbanos (**RPU**) ou similar

k) Construção e/ou operação e manutenção de galpão para triagem e armazenamento de Resíduos recicláveis para atendimento às cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis ou similar

l) Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos orgânicos oriundos de feiras livres e mercados públicos com o uso de equipamentos do tipo caminhão roll-on roll-off e contêineres estacionários do tipo caixas compactadoras de no mínimo 17 m³ (ou similar).

m) Execução dos Serviços de Coleta Seletiva, a partir de disponibilização de equipe para os serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Recicláveis com disponibilização de Ponto de Entrega Voluntária (PEVs) com capacidade volumétrica mínima de 2.500 L (ou similar).

n) Equipe para coleta programa e transporte de resíduos volumosos e inservíveis, através da implantação de programa “cata bagulho”, “cata treco” ou similar.

o) Implantação de sistema e/ou operação de gestão comercial e atendimento aos usuários dos serviços de saneamento ambiental (resíduos sólidos) e/ou saneamento básico (água e esgoto), ofertando os serviços de leitura, cálculo, emissão e entrega de contas de consumo, serviços de cobrança de tarifa e serviço de atendimento e cadastro dos usuários.

15.4.3.1. A comprovação de vínculo profissional com o(s) detentor(es) da(s) referida(s) Certidão(ões) e atestado(s), deverá ser feita mediante a apresentação da Certidão de Registro do CREA e de um dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços; cópia da ficha de registro do empregado; cópia da carteira de trabalho (CTPS); cópia do contrato de trabalho em que conste o **LICITANTE** como contratante, compromisso futuro de contratação e ingresso junto ao corpo técnico da **LICITANTE** ou cópia do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio.

15.4.3.2. Quanto ao item *“implantação de sistema e/ou operação de gestão comercial e atendimento aos usuários dos serviços de saneamento ambiental (resíduos sólidos) e/ou saneamento básico (água e esgoto), ofertando os serviços de leitura, cálculo, emissão e entrega de contas de consumo, serviços de cobrança de tarifa e serviço de atendimento e cadastro dos usuários”*, excepcionalmente para esse item serão aceitos atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo **PODER CONCEDENTE**, ou ainda, por órgão de regulação e/ou de fiscalização dispensando a obrigatoriedade de apresentação dos atestados com acompanhamento do(s) registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (**CREA**) e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (**CAT**). Ademais, nesse caso em específico, as **LICITANTES** que optarem pela apresentação do atestado de implantação, em substituição das respectivas Certidões de Acervo Técnico (**CAT**) deverão apresentar o contrato firmado para prestação desses serviços e atividades correlatas, bem como a comprovação da sua execução pela pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo **PODER CONCEDENTE**, ou ainda, por órgão de regulação e/ou de fiscalização no que tange à comunicação oficial da homologação da implantação desses serviços, seja essa através de atas, portarias, ou ainda, resoluções.

15.4.4. RELAÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA necessária para implantação e operação dos serviços objeto do contrato de concessão: a **LICITANTE** deve comprovar que os profissionais possuem experiência nas atividades pertinentes ao escopo dos serviços a serem prestados, através de atestados de capacidade técnica, ao menos em 01 (um) dos itens de serviço. Os profissionais a serem indicados deverão, ainda, estar devidamente registrados nos seus respectivos conselhos de classe. A equipe técnica mínima deverá ser composta de:

- 01 (um) Engenheiro(a) Civil
- 01 (um) Engenheiro(a) Ambiental
- 01 (um) Engenheiro(a) Sanitarista
- 01 (um) Engenheiro(a) Agrônomo e/ou Florestal
- 01 (um) Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho

15.4.5. Declaração da **LICITANTE** e comprovação emitida pela **COMISSÃO** de que a **LICITANTE** visitou os locais de execução dos serviços, conforme previsto no item 18 deste **EDITAL**.

15.4.6. Para comprovação da capacidade técnico-operacional relativa a cada item previsto nesta Cláusula, será admitido o somatório dos quantitativos de até 3 (três) atestados técnicos, desde que um dos atestados represente, individualmente, o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo exigido para o respectivo item, observada a compatibilidade de objeto e de condições operacionais.

15.4.7. A experiência exigida poderá ser comprovada por meio de atestados emitidos em nome de empresa integrante do mesmo **GRUPO ECONÔMICO** da **LICITANTE** ou da empresa integrante do **CONSÓRCIO**, devendo a empresa no nome da qual foi dado o atestado passar, para a futura **SPE**, o *know-how* relativo à execução dos serviços atestados.

15.4.8. No caso de **CONSÓRCIO**, as empresas devem respeitar o disposto na Lei Federal nº 8.987/95 e na Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores, observando-se, em especial, o seguinte:

I. Apresentação dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** exigidos no item 15 deste **EDITAL**, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado;

II. Indicação do percentual de participação de cada empresa no **CONSÓRCIO**, compatível com a atividade a ser exercida por cada uma delas no empreendimento. A **CONSORCIADA** que apresentar atestados de qualificação técnica deverá possuir, no mínimo, a participação de 35% (trinta e cinco por cento) no **CONSÓRCIO**;

15.4.9. A relação entre a **LICITANTE**, ou empresa integrante do **CONSÓRCIO**, e a empresa detentora dos documentos de comprovação das experiências, deve ser comprovada mediante a apresentação de (i) organograma do **GRUPO ECONÔMICO** que demonstre a(s) relação(ões) societária(s) entre a **LICITANTE**, ou empresa integrante do **CONSÓRCIO**, e a empresa detentora dos referidos documentos de comprovação; e (ii) documentos societários, nos termos da legislação aplicável, que embasam as relações societárias indicadas naquele organograma, tais como contratos sociais, estatutos sociais, livros de registro ações, livros de registro de transferência de ações e acordos de quotistas ou de acionistas.

15.4.10. Na hipótese de a **LICITANTE**, ou empresa integrante do **CONSÓRCIO**, apresentar documento(s) de comprovação de serviço similar no(s) qual(is) tenha atuado como consorciada será levada em consideração, para os fins de comprovação dos montantes especificados nos subitens relacionados acima, a mesma proporção de

participação da **LICITANTE**, ou empresa integrante do **CONSÓRCIO**, no referido consórcio.

15.4.11. O(s) atestado(s) e/ou documentos deverá(ão) ser apresentados sem rasuras ou entrelinhas dos serviços realizados, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- a) Objeto;
- b) Características das atividades e serviços desenvolvidos realizados de forma satisfatória;
- c) Valor total;
- d) Local da realização das atividades e serviços;
- e) CNPJ e razão social do emitente; e
- f) Data de emissão, nome e identificação do signatário.

15.4.12. O Licitante deverá apresentar de forma clara e inequívoca os dados relevantes dos atestados apresentados, devendo, ainda, para eventual complementação de informações exigidas, anexar outros documentos comprobatórios pertinentes.

15.4.13. A conformidade dos atestados e documentos poderá ser confirmada por meio de diligência realizada pela **COMISSÃO**, sendo que a sua desconformidade implicará na inabilitação da Licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas.

15.4.14. Quando os valores apresentados nos atestados forem em moeda estrangeira, os montantes relativos ao porte dos empreendimentos realizados serão convertidos em R\$ (reais) pela taxa de câmbio em vigor na data de ocorrência da experiência relatada.

15.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

15.5.1. A qualificação econômico-financeira será comprovada através dos seguintes documentos:

15.5.1.1. Capital Social e sua respectiva demonstração do resultado do último exercício social, exigível à época da apresentação da documentação, onde deverá ser evidenciada um montante superior a R\$100.424.963,02 (cem milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos). Em caso de **CONSÓRCIO** será exigida parcela adicional de 30,00% (trinta por cento).

15.5.1.2. Balanço Patrimonial e respectiva demonstração do resultado do último exercício social, exigível à época da apresentação da documentação, onde deverá ser evidenciada a boa situação financeira da **LICITANTE** ou de todas as empresas integrantes do **CONSÓRCIO**, conforme o caso. Para fins de demonstração da boa situação financeira, a **LICITANTE** deve possuir, no mínimo, os seguintes índices financeiros:

a.1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: $ILC \geq 1,00 (AC / PC)$

a.2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: $ILG \geq 1,00 ((AC + ANC) / (PC + PNC))$

a.3) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: $IE \leq 0,50 (PC + PNC) / AT$

Onde:

AC – ATIVO CIRCULANTE

ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE

PC – PASSIVO CIRCULANTE

PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

AT – ATIVO TOTAL

a.4) Para **LICITANTES** constituídas por fundos de investimentos ou entidades de previdência complementar:

a.5.1) Índice de Alavancagem (IA) ≤ 14 $IA = CT / PL$

Em que:

IA: Índice de Alavancagem;

CT: Passivo real menos o patrimônio líquido e os diversos;

PL: Capital social integralizado mais as reservas capitalizáveis e lucros, menos os prejuízos.

a.5.2) Índice de Cobertura de Benefícios (ICB) $\geq 0,7$ $ICB = (AT - CC - EO - EC - F - BC - PMI) / BaC$

Em que:

ICB = Índice de Cobertura de Benefícios;

AT = Ativo Total;

CC = Contribuições Contratadas;

EO = Exigível Operacional;

EC = Exigível Contingencial;

F = Fundos;

BC = Benefícios Concedidos;

PMI = Provisões Matemáticas a Integralizar;

BaC = Benefícios a Conceder

15.5.1.3. A **LICITANTE** deverá apresentar cópia do Livro Diário em que o balanço foi transcrito, registrado na correspondente Junta Comercial ou **SPED**, com o respectivo recibo de apresentação do balanço.

15.5.1.4. As empresas estrangeiras deverão apresentar os indicadores econômico-financeiros mínimos exigidos na comprovação da qualificação econômico-financeira, ajustados à estrutura contábil da legislação brasileira. Para a conversão da moeda estrangeira para o Real, deverá ser indicada a taxa de câmbio comercial para venda (**PTAX**), divulgada pelo Banco Central do Brasil, relativa à data de encerramento do exercício social.

15.5.1.5. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor judicial da Comarca da sede da **LICITANTE** ou dos integrantes de **CONSÓRCIO**, dentro do prazo de validade, observado o contido na alínea “d” do subitem 6.4.

16. PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE 3

16.1. Os documentos da **PROPOSTA DE PREÇO** deverão ser apresentados em conformidade com os termos do Item 13 e subitens deste **EDITAL**.

16.2. Os documentos da **PROPOSTA DE PREÇO** exigidos neste Edital deverão constar do **ENVELOPE 3** e observar os termos deste **EDITAL**, com base no qual serão analisados e julgados pela **COMISSÃO**.

16.3. A **PROPOSTA DE PREÇO** deverá ter validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da **DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES**, cabendo à **LICITANTE** comprovar a sua renovação, quando assim solicitado, sob pena de desclassificação.

16.4. A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter:

16.4.1. Carta de apresentação da **PROPOSTA DE PREÇO**, obrigatoriamente assinada pelo representante legal do **LICITANTE**, conforme modelo apresentado no **ANEXO XIII** deste **EDITAL**;

16.4.2. Plano de trabalho e metodologia, que permita a verificação da exequibilidade técnica e econômica das propostas, bem como a adequação destas com os parâmetros do **EDITAL** e seus **ANEXOS**, conforme modelos e diretrizes constantes do **ANEXO XIII**;

16.4.2.1. Os documentos do plano de trabalho e metodologia serão analisados exclusivamente segundo critério objetivo e binário de atendimento ou não atendimento, vedada qualquer avaliação subjetiva ou atribuição de pontuação.

16.4.2.2. A avaliação do plano de trabalho e metodologia limitar-se-á à verificação, item a item, do atendimento ou do não atendimento dos requisitos objetivos definidos na **TABELA A**, a seguir:

PLANO DE TRABALHO (TABELA A)

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO
1	Demonstração do conhecimento do problema, diagnóstico da situação atual.	() Atendido () Não atendido
2	Descrição da metodologia que será adotada para implantação dos serviços e atividades correlatas do objeto a ser contratado, incluindo os serviços que serão remunerados pelas TUFs e pelas TEPs.	() Atendido () Não atendido
3	Dimensionamento e quantitativo, com especificação dos veículos, equipamentos, ferramentas, uniforme, EPI e mão de obra necessários à execução de todos os serviços, incluindo as memórias de cálculo adotadas, a mobilização de recursos humanos e equipamentos e o local indicado para instalação dos empreendimentos, relativos a todos os serviços e atividades correlatas que serão remunerados pelas TUFs e pelas TEPs.	() Atendido () Não atendido
4	Cronograma de implantação de todos os serviços e atividades correlatas que serão remunerados pelas TUFs e pelas TEPs.	() Atendido () Não atendido
5	Descrição da rota tecnológica a ser adotada, incluindo possibilidades de recuperação e valorização dos resíduos e implantação de ferramentas de cunho tecnológico para gestão da prestação dos serviços públicos ordinários e extraordinários a serem implementados e suas atividades correlatas.	() Atendido () Não atendido
6	Planos complementares: a licitante deverá apresentar o Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e	() Atendido () Não atendido

	equipamentos; Programa de capacitação dos entes públicos, com plano de ação para implantação de plataforma digital com produção de cursos e workshops, incluindo a descrição dos custos e da técnica para inter-relacionar o programa com os entes públicos, prefeituras e prefeitos nos municípios; e Programa de Coleta Seletiva e Educação Ambiental, com plano de ação para instalação dos conjuntos de coleta seletiva, incluindo a descrição dos custos e da técnica para inter-relacionar o programa com a comunidade, catadores e ONGs em atuação nos municípios (vide diretrizes constantes do ANEXO XIII).	
7	Mapas e roteiros: a licitante deverá apresentar os mapas de coleta, transporte e transferência (transbordo) até o destino ambientalmente adequado de toda a tipologia de resíduos atendida, na escala mínima de 1:7500, indicando, por meio de cores e respectivas legendas, os elementos exigidos (vide diretrizes constantes do ANEXO XIII)	☐ Atendido ☐ Não atendido

16.4.2.2.1. PLANO DE TRABALHO, que deverá conter:

16.4.2.2.2. Demonstração do conhecimento do problema, diagnóstico da situação atual.

16.4.2.2.3. Descrição da Metodologia que será adotada para implantação dos serviços do objeto a ser contratado, incluindo os serviços que serão remunerados pela TUF-C, TUF-D e pelas TEPs.

16.4.2.2.4. Dimensionamento, quantitativo com especificação dos veículos, equipamentos, ferramentas, uniforme, EPI e mão de obra, necessários para execução de todos os serviços, incluindo as memórias de cálculo adotadas, mobilização de recursos humanos, equipamentos e local indicado para instalação dos empreendimentos necessários para execução de todos os serviços que serão remunerados pela TUF-C, TUF-D e pelas TEPs, incluindo as memórias de cálculo adotadas.

16.4.2.2.5. Cronograma de implantação de todos os serviços que serão remunerados pela TUF-C, TUF-D e pelas TEPs.

16.4.2.2.6. Descrição da rota tecnológica a ser adotada, incluindo possibilidades de recuperação energética dos resíduos e valorização dos resíduos.

16.4.2.2.7. PLANOS COMPLEMENTARES: A licitante deverá apresentar o Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos; Programa de capacitação dos entes públicos, com plano de ação para implantação de plataforma digital com produção de cursos e workshops, incluindo a descrição dos custos e técnica para interrelacionar o programa com os entes públicos, prefeituras e prefeitos nos municípios; e Programa

de Coleta Seletiva e Educação Ambiental, com plano de ação para instalação dos conjuntos de coleta seletiva, incluindo a descrição dos custos e técnica para interrelacionar o programa com a comunidade, catadores e ONGs da área em atuação nos municípios.

16.4.2.2.8. MAPAS E ROTEIROS: A licitante deverá apresentar os mapas de atendimento a todas as fases do projeto dos serviços de coleta, transporte e transferência (transbordo) até o destino final ambientalmente adequados de toda a tipologia de resíduos atendida na escala mínima de 1:7500 indicando, através de cores e respectivas legendas, os seguintes elementos:

16.4.2.2.8.1. TIPOLOGIA DE MAPAS: mapas de coleta de resíduos sólidos urbanos zona urbana – RSU (RDO+RPU), mapas de coleta seletiva (CS), mapas de coleta dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) e mapas de transporte e transferência (transbordo) dos resíduos das Estações de Transferência de Resíduos (ETRs) até o Aterro Sanitário e/ou CVR.

16.4.2.2.8.2. Divisão de setores e respectivos períodos (diurno e noturno);

16.4.2.2.8.3. Programação da coleta (dias da semana);

16.4.2.2.8.4. Itinerários dos veículos coletores de cada setor, com a extensão total de vias percorridas, com discriminação do trajeto e o sentido de fluxo percorrido pelos veículos coletores compactadores, em cada viagem a ser realizada, discriminado a extensão produtiva (coletando), a extensão improdutiva (não coletando) da viagem (Km/viagem), a produtividade da viagem (t/viagem) e o tempo de cada viagem (h/viagem), indicando o início e o final de cada viagem, bem como as coordenadas desses locais (latitude e longitude);

16.4.2.2.8.5. Cronograma de realização dos serviços: os serviços têm caráter de natureza contínua, em um período de 30 (trinta) anos.

16.4.2.2.8.6. Medidas que assegurem o ambiente de trabalho sadio e seguro para seus trabalhadores, respeitando as NRs do MTE.

16.4.2.2.8.7. Apresentar Programas previstos na NR 38;

16.4.2.2.8.8. Apresentar, se já implantado pela empresa licitante, as ações de equidade entre homens e mulheres;

16.4.2.2.8.9. Apresentar, se já implantado pela empresa licitante, programa de integridade

16.4.2.2.8.10. A licitante que não atender um dos itens descritos acima, de “**16.4.2.2.8.1.**” a “**16.4.2.2.8.9.**” poderá ser desclassificada.

16.4.2.3. Será desclassificada a **LICITANTE** cujo plano de trabalho e metodologia não atender a qualquer dos itens relacionados na **TABELA A**, ou cujo plano de negócios e demais documentos da **PROPOSTA DE PREÇO** não atendam às diretrizes constantes do **ANEXO XIII**.

16.4.3. Declaração de instituição financeira credenciada e/ou consultor(es) credenciado(s) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), como consultoria de valores mobiliários, especialista na avaliação financeira de projetos e negócios, conforme **ANEXO XIII**, como forma a garantir que a instituição financeira credenciada e/ou consultor(es) credenciado(s) examinou o edital e seus anexos, examinou a proposta econômica da licitante, de forma a se permitir a emissão de declaração quanto a validação das premissas e da viabilidade econômico-financeira (modelagem econômico-financeira) da **PROPOSTA DE PREÇO** apresentada, bem como sua bancabilidade e consideração aos aspectos editalícios (custos, despesas, investimentos e ressarcimentos).

16.4.4. A oferta do multiplicador K, observando-se as regras e condições estabelecidas no **ANEXO XIII** deste Edital, a ser aplicado sobre os valores da estrutura tarifária constante do **ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS** deste **EDITAL**, com 4 (quatro) casas decimais;

16.4.4.1. O multiplicador K, com 4 (quatro) casas decimais (x,xxxx), terá valor máximo de 1,0000 (um inteiro), a ser aplicado linearmente sobre os valores da estrutura tarifária. O valor das **TARIFAS**, calculados com a incidência do multiplicador, constante da 4ª casa decimal, será arredondado, adotando-se o seguinte critério: se o valor constante da 5ª casa decimal for de 0 (zero) a 4 (quatro), será arredondada a 4ª casa decimal para o número imediatamente inferior, e, se o valor constante da 5ª casa decimal for de 5 (cinco) a 9 (nove), será arredondada a 4ª casa decimal para o número imediatamente superior.

16.4.5. Declaração de Elaboração Independente de **PROPOSTA DE PREÇO**, conforme **Anexo IX - D** deste **EDITAL**;

16.5. A **PROPOSTA DE PREÇO** deverá considerar as seguintes premissas:

a) deverão ser levadas em consideração as obrigações da **CONCESSIONÁRIA** previstas no **CONTRATO**, em especial, a prestação adequada dos serviços concedidos;

b) todos os custos referentes ao cumprimento do objeto do **CONTRATO** devem ser abrangidos, incluindo, mas sem a eles se limitar, valores referentes aos ônus e obrigações da **CONCESSIONÁRIA**, concernentes à legislação tributária, trabalhista e previdenciária existentes até a data de apresentação da **PROPOSTA COMERCIAL**, os quais correrão por sua exclusiva conta; custos com seus subcontratados, fornecedores e outros; custos de mobilização e desmobilização na instalação das obras a serem executadas; custos com contratação de seguros e garantias; demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre a execução dos serviços objeto da **CONCESSÃO**;

c) não deverão ser considerados quaisquer benefícios fiscais que possam vir a ser conferidos à futura **CONCESSIONÁRIA** pela União, Estado ou Municípios, durante o prazo da **CONCESSÃO**;

d) não serão levadas em consideração quaisquer outras ofertas ou vantagens não previstas neste **EDITAL**, nem de preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais **LICITANTES**;

e) deverá ser considerado o valor de ressarcimento à autorizada no âmbito do **PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI) nº 01/2023, TORRE CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.189.046/0001-51, que realizou os estudos técnicos, jurídicos e econômico-financeiros que subsidiaram a presente **LICITAÇÃO**, no importe de R\$1.362.781,05 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), a ser atualizado monetariamente através do índice IPCA a partir da data de 11 de outubro de 2023, na forma do art. 13 e art. 21, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 16.522/2015, do Estado da Bahia; e

f) deverá ser considerado o valor de ressarcimento (data base de novembro/2025) à **B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.346.601/0011-05, que realizou a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, pela **B3**, à fase externa do processo licitatório referente à realização da **CONCESSÃO**, no importe de R\$750.220,93 (setecentos e cinquenta mil, duzentos e vinte reais e noventa e três centavos), a ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento através do índice **IPCA**, conforme orientações do Manual de Procedimentos da B3.

g) deverá ser considerado o prazo de 30 (trinta) anos para a vigência da **CONCESSÃO**.

16.6. O julgamento das **PROPOSTAS DE PREÇO** será objetivo e observará, em atenção ao quanto deliberado no Processo TCM/BA nº 03450e26, o critério de **MENOR**

PREÇO, assim considerada a proposta que ofertar o menor multiplicador K ao final da fase de lances.

16.7. A **LICITANTE** que ofertar o menor multiplicador K ao final da fase de lances será considerada a mais bem classificada.

16.8. A presença de qualquer documento alheio à **PROPOSTA DE PREÇO** no **ENVELOPE 3**, observando-se as disposições do **ANEXO XIII**, será desconsiderada.

17. PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

17.1. A presente **LICITAÇÃO** será processada e julgada de acordo com os procedimentos estabelecidos na legislação de regência, especialmente as Leis Federais nº 11.079/04, nº 8.987/95, nº 14.133/2021 e demais alterações posteriores.

17.2. Após a entrega dos **ENVELOPES** pelas **LICITANTES**, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos e supressões, salvo nas hipóteses em que admitido o saneamento.

17.2.1. O correto preenchimento da **PROPOSTA** pelas **LICITANTES** é indispensável para a sua aceitação, de forma que a **PROPOSTA** que deixar de abordar qualquer informação ou for apresentada de forma inadequada será desclassificada, inclusive nos seguintes casos:

a) propostas apresentadas em desacordo com o modelo constante no **ANEXO XIII** deste **EDITAL** ou que não contiverem todos os documentos exigidos pelo **EDITAL**;

b) propostas que implicarem oferta submetida a condição ou termo não previstos neste **EDITAL**;

c) propostas que não estiverem assinadas por pessoa que tenha poderes de representação da **LICITANTE**; ou

d) propostas que contiverem outros vícios capazes de comprometer a sua validade.

17.3. Os esclarecimentos, deste ponto em diante, quando necessários e desde que solicitados pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, constarão obrigatoriamente das respectivas atas.

17.4. É facultado à **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, em qualquer momento da **LICITAÇÃO**, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originariamente das **PROPOSTAS**.

17.5. A **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** poderá, a qualquer momento, de acordo com sua necessidade ou conveniência, consultar ou se valer da consultoria de organizações públicas ou privadas ou outros profissionais, para fundamentar o julgamento das **PROPOSTAS** apresentadas pelas **LICITANTES**.

17.6. Na forma prevista neste **EDITAL**, a **ENTREGA DOS ENVELOPES** será realizada no dia 16/10/2026 entre às 10h e 12h, na sede da **B3**, localizada na Rua Quinze de Novembro, número 275, São Paulo - SP, 01010-901.

17.7. Conforme estabelecido no **ANEXO XIV – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3**, será analisada a regularidade dos **ENVELOPES 1** apresentados, sendo que as **LICITANTES** que não atenderem a quaisquer dos requisitos previstos em **EDITAL**, relativamente ao **ENVELOPE 1**, poderão ser inabilitadas.

17.8. Até o dia anterior ao da **SESSÃO PÚBLICA** para abertura e análise dos **ENVELOPES 2** das **LICITANTES**, será divulgado no sítio eletrônico [<https://cdsvelhochico.ba.gov.br>] e no Diário Oficial, o resultado da análise dos documentos contidos no **ENVELOPE 1**, e, na hipótese daqueles não aceitos, serão apresentadas as respectivas motivações.

17.9. Na forma prevista neste **EDITAL**, será instalada no dia 22/10/2026, às 10h, na sede da **B3**, localizada na Rua Quinze de Novembro, número 275, São Paulo - SP, 01010-901, a **SESSÃO PÚBLICA** para abertura dos **ENVELOPES 2** de todas as **LICITANTES** que tiveram os documentos do **ENVELOPE 1** aceitos.

17.9.1. A **SESSÃO** será conduzida pelo **DIRETOR DA SESSÃO**, em nome da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**.

17.10. O julgamento da **HABILITAÇÃO** dar-se-á por critérios objetivos, conforme estabelecido neste **EDITAL**, e seu resultado será publicado no sítio eletrônico do **CDS VELHO CHICO** e no **DIÁRIO OFICIAL**.

17.11. A **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** poderá suspender a sessão para análise dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, caso não se ache em condições de proferir sua decisão de imediato.

17.12. Após a divulgação do resultado do julgamento da **HABILITAÇÃO**, a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** dará seguimento ao certame, com a abertura dos **ENVELOPES 3** apenas das **LICITANTES** habilitadas.

17.13. O julgamento das **PROPOSTAS DE PREÇO** dar-se-á por critérios objetivos, conforme estabelecido neste **EDITAL**, sendo certo que a **PROPOSTA DE PREÇO**

melhor classificada será aquela que ofertar o menor multiplicador K, apurado ao final da fase de lances, que será aplicado pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, linearmente, sobre os valores da estrutura tarifária constante do **ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS** deste **EDITAL**.

17.14. Caso haja mais de uma **PROPOSTA** que atenda aos requisitos do **EDITAL**, serão oportunizados lances à viva-voz.

17.15. Caso seja aberta a etapa de lances à viva-voz e não haja apresentação de lances, a **PROPOSTA DE PREÇO** inicialmente classificada em primeiro lugar será declarada a mais bem classificada.

17.16. Em havendo etapa de lances em viva-voz, as ofertas deverão atender os seguintes requisitos:

17.16.1. O **LICITANTE** poderá oferecer apenas um lance em cada rodada de lances à viva-voz;

17.16.2. A cada lance deverá alterar a classificação do **LICITANTE** e melhorar o valor de outros lances ofertados pelo próprio **LICITANTE**, sendo admitidos lances intermediários;

17.16.3. A cada lance deverá respeitar o valor mínimo de variação a ser anunciado pelo **DIRETOR DA SESSÃO**, conforme decisão da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, variação esta que terá como referência o menor lance dado pela própria **LICITANTE** até o momento;

17.16.4. A cada lance deverá respeitar o tempo máximo entre os lances a ser definido pelo **DIRETOR DA SESSÃO**, sendo que, caso apresentado lance após o transcurso do tempo máximo, este será considerado como não ofertado, prevalecendo o último lance anteriormente ofertado pelo **LICITANTE**, até que lhe seja oportunizado novo lance em viva-voz, caso isto ocorra.

17.17. Os lances serão ofertados em ordem inversa à classificação provisória das propostas escritas. Assim, o **LICITANTE** mais bem classificado nesta etapa será sempre o último a ofertar lances nas rodadas de viva-voz, até que nenhum **LICITANTE** manifeste interesse em ofertar novos lances.

17.17.1. A cada rodada de lances em viva-voz as **PROPOSTAS DE PREÇO** serão reclassificadas em ordem crescente.

17.17.2. O lance apresentado em desacordo com os requisitos do item 17.16 será desconsiderado e o **LICITANTE** terá o prazo citado no subitem 17.16.4 para retificar seu lance.

17.17.3. Caso o **LICITANTE** não retifique o lance no prazo assinalado prevalecerá o valor da sua **PROPOSTA DE PREÇO** original ou do último lance válido apresentado pelo **LICITANTE**.

17.17.4. Se nenhum **LICITANTE** apregoar nova proposta no prazo assinalado pelo **DIRETOR DA SESSÃO** para a oferta de novos lances, será declarada como melhor proposta o menor lance ofertado até então.

17.17.5. Ao final da etapa de lances à viva-voz, caso realizada, o **DIRETOR DA SESSÃO** anunciará a ordem de classificação dos **LICITANTES**, em ordem crescente, considerando-se a proposta mais vantajosa aquela que apresentar o menor multiplicador K, com até 4 (quatro) casas decimais.

17.17.5.1. Os valores ofertados serão arredondados consoante à norma da **ABNT NBR 5891/1977** – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal.

17.17.6. Imediatamente após o término da etapa de lances à viva-voz, os **LICITANTES** que participaram da referida disputa deverão ratificar os seus lances finais mediante a assinatura de termo de ratificação emitido pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, a ser assinado pelo(s) respectivo(s) **REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S)**.

17.18. Caso haja empate entre duas ou mais **PROPOSTAS DE PREÇO**, a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** utilizará os critérios de desempate previstos no art. 60, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.18.1. Caso os critérios de desempate previstos no art. 60, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 não sejam suficientes para o desempate, serão asseguradas as preferências previstas no §1º do referido dispositivo legal.

17.18.2. No caso de **LICITANTE** organizada sob a forma de **CONSÓRCIO**, havendo mais de uma **CONSORCIADA** que se enquadre nas preferências estabelecidas no §1º do art. 60º da Lei Federal nº 14.133/2021, para fins de classificação, somar-se-ão os critérios de preferência entre elas, os quais aproveitarão à totalidade do **CONSÓRCIO**

17.19. O resultado do julgamento das **PROPOSTAS** será publicado no sítio eletrônico no **CDS VELHO CHICO** (<https://cdsvelhochico.ba.gov.br/>) e no **DIÁRIO OFICIAL**.

17.20. Declarada a vencedora, as **LICITANTES** terão vista da documentação encartada nos **ENVELOPES** e será aberto prazo para eventual interposição de recurso, em fase única, contra as decisões da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**.

17.20.1. As **LICITANTES** que tenham interesse em recorrer deverão manifestar seu interesse, observado o disposto no art. 165, § 1º, da Lei 14.133/2021, por meio do envio de e-mail destinado à **COMISSÃO**, nos endereços eletrônicos [\[cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br) e [\[licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br), no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação da Ata de Julgamento do Leilão.

17.20.2. Caso todas as **LICITANTES** tenham declinado expressamente do direito de recorrer, a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** proferirá o resultado da **LICITAÇÃO**, que será encaminhado ao Presidente do **CDS VELHO CHICO**, para fins de **HOMOLOGAÇÃO** e **ADJUDICAÇÃO** do **OBJETO** licitado à vencedora, em sede de assembleia geral.

17.20.3. O recurso eventualmente interposto será analisado, inicialmente, pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, que poderá exercer juízo de retratação.

17.20.4. Não havendo retratação, a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** encaminhará os autos ao Presidente do **CDS VELHO CHICO**, que, por sua vez, colocará o recurso na pauta da Assembleia Geral para julgamento.

17.20.5. Decidido o(s) recurso(s), a **LICITAÇÃO** será devolvida à **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, que, conforme o caso, dará continuidade ao certame.

17.21. Executada a decisão do recurso, sem que caiba, nesta fase, novos recursos administrativos, a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** proclamará o resultado da **LICITAÇÃO**, que será encaminhado ao Presidente do **CDS VELHO CHICO**, para fins de **HOMOLOGAÇÃO** e **ADJUDICAÇÃO** do **OBJETO** licitado à vencedora, em sede de Assembleia Geral.

17.22. A **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** fará constar, dos autos do procedimento licitatório, relatório no qual consignará todos os procedimentos havidos, bem como descreverá, de forma detalhada, a classificação, o julgamento e a análise dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e **PROPOSTAS**.

17.23. A **SESSÃO PÚBLICA** poderá ser suspensa pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** ao final de cada uma das etapas acima descritas, para a análise mais detida dos documentos apresentados pelas **LICITANTES**. A decisão da **COMISSÃO** a

respeito dos documentos será comunicada aos **LICITANTES** através de publicação no sítio oficial do **CDS VELHO CHICO**, no **DIÁRIO OFICIAL** ou de nova **SESSÃO**, hipótese na qual as **LICITANTES** serão devidamente convocadas.

17.24. A **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** poderá promover diligência para esclarecer ou complementar o julgamento das **PROPOSTAS** da **LICITANTE** mais bem classificada, bem como solicitar informações adicionais para a verificação da sua exequibilidade.

17.25. Os **ENVELOPES 3** das **LICITANTES** inabilitadas, bem como os das **LICITANTES** que tiveram suas **PROPOSTAS** desclassificadas, serão devolvidos fechados, desde que não tenha havido recurso ou após a denegação dos recursos eventualmente interpostos. Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** de todas as **LICITANTES** permanecerão sob a guarda da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** até o resultado da **LICITAÇÃO** e a assinatura do **CONTRATO DE CONCESSÃO** pelo **ADJUDICATÁRIO**.

17.26. Se todas as **LICITANTES** forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação, em **SESSÃO PÚBLICA**, de novos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** ou **PROPOSTAS**, corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

18. VISTORIA POR PARTE DA LICITANTE

18.1. Diante da extensão da área de exploração dos serviços, que engloba vários Municípios do **CDS VELHO CHICO**, e da importância ambiental das ações a serem desenvolvidas pela futura **CONCESSIONÁRIA**, as **LICITANTES** deverão, sob pena de inabilitação, demonstrar que conhecem o local e as condições de realização das obras e serviços.

18.2. As **LICITANTES** poderão realizar visita técnica prévia da área da **CONCESSÃO**, a fim de verificar as condições locais, com a finalidade de obter, às suas expensas e sob sua responsabilidade, as informações necessárias à preparação de suas **PROPOSTAS**, incluindo-se a quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do **OBJETO** da **CONCESSÃO**, forma e condições de suprimento, meios de acesso ao local, e para a obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários à preparação da **PROPOSTA**.

18.3. A **LICITANTE** que optar por realizar a visita deverá ser agendá-la através de e-mail encaminhado ao **CDS VELHO CHICO**

[\[cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br), até 05 (cinco) dias anteriores a **DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES**, direcionado à Sra. Cristina e Silva Castro, Secretária Executiva. Para o agendamento, deverá ser indicado o nome da empresa interessada, o(s) nome(s) e os documento(s) do(s) representante(s) da empresa na visita. No momento da realização da visita técnica, o representante da empresa interessada deverá apresentar documento com foto que o identifique, carta de credenciamento assinada pelo titular ou representante legal, além do estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação da empresa.

18.4. A título de comprovação da realização de visita técnica, o **LICITANTE** receberá atestado de visita, que deverá ser encaminhado junto aos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, conforme modelo constante do **ANEXO XI – A** deste **EDITAL**, que deverá ser assinado por profissional responsável pela visita e pela autoridade competente.

18.5. A vistoria prévia do local de execução pode ser substituída, a critério das **LICITANTES**, por declaração formal assinada pelos seus responsáveis técnicos, indicando conhecimento pleno das áreas e das condições e peculiaridades para a execução das obras e dos serviços objeto da contratação, conforme modelo constante do **ANEXO XI – B** deste **EDITAL**.

18.6. Para todos os efeitos, considera-se que a **LICITANTE** tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços concedidos, não sendo válida a alegação posterior de insuficiência e/ou imprecisão de dados e informações sobre os locais e condições pertinentes ao **OBJETO** da **LICITAÇÃO**, de modo que não poderá a **CONCESSIONÁRIA**, em hipótese alguma, pleitear modificações nos preços, prazos, ou condições do **CONTRATO**, ou alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício, sob esse fundamento (insuficiência de dados ou informações).

19. AVISOS, COMUNICAÇÕES E CONTAGEM DE PRAZOS

19.1. A **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** responderá somente a consultas que lhe sejam encaminhadas com a identificação do responsável. As consultas e as respectivas respostas serão encaminhadas a todos os interessados que tenham se cadastrado junto a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, na forma prevista neste **EDITAL**, sem a identificação daquele que efetuou o questionamento.

19.2. Eventuais alterações no **EDITAL** quanto às datas de **ENTREGA DOS DOCUMENTOS** ou da **SESSÃO PÚBLICA**, bem como outras condições que afetem

materialmente a formulação das **PROPOSTAS**, serão divulgadas nos meios citados nas **CONDIÇÕES GERAIS** e no site oficial do **CDS VELHO CHICO**.

19.3. As alterações que não se enquadrem no disposto no item anterior, bem como os avisos e demais comunicações referentes à **LICITAÇÃO** serão divulgadas apenas no sítio eletrônico do **CDS VELHO CHICO**.

19.4. Todas as comunicações enviadas à **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** ou ao **PODER CONCEDENTE** via correspondência eletrônica, a exemplo dos pedidos de esclarecimentos, impugnações, agendamento de visitas técnicas e outros, serão consideradas como protocoladas na data de seu recebimento.

19.5. Para fins de protocolo, as correspondências eletrônicas recebidas serão respondidas pela **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** e, na ausência de confirmação, cabe ao remetente enviá-la novamente.

19.6. A prática de atos pelas **LICITANTES** em cada etapa da **LICITAÇÃO** está sujeita à preclusão, sendo vedado o exercício de faculdades referentes a etapas já consumadas do certame, salvo nas hipóteses admitidas no **EDITAL**.

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste **EDITAL**, observar-se-á o que segue:

(i) serão considerados dias corridos, exceto se feita referência expressa a dias úteis;

(ii) excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento;

(iii) os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias úteis, assim considerados os dias que não sejam sábados, domingos, feriados nacionais e feriados do Estado de São Paulo e da Cidade de São Paulo; e

(iv) nas marcações e referências a eventos da **LICITAÇÃO**, será considerado o horário oficial de Brasília.

20. RECURSOS

20.1. De todos os atos decorrentes do presente certame, caberá recurso, na forma da Lei Federal nº 14.133/21.

20.2. As **LICITANTES** que tenham interesse em recorrer deverão manifestar seu interesse, observado o disposto no art. 165, § 1º, da Lei 14.133/2021, por meio do envio de e-mail à destinado à **COMISSÃO**, nos endereços [\[cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br) e [\[licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br), no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação da Ata de Julgamento do Leilão.

20.2.1. As razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da publicação da Ata de Julgamento do Leilão.

20.2.2. O recurso interposto será comunicado às demais **LICITANTES**, que poderão impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis.

20.2.3. Os recursos e as contrarrazões aos recursos deverão ser dirigidos ao Presidente do **CDS VELHO CHICO**, por intermédio do Diretor da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis, ou encaminhá-los à **AUTORIDADE SUPERIOR**, para julgamento, observado, para esse caso, o prazo de 10 (dez) dias úteis.

20.3. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos por representante(s) legal(ais), **REPRESENTANTES CREDENCIADOS**, procurador com poderes específicos ou qualquer pessoa substabelecida em tais poderes específicos, desde que instruídos com demonstração desses poderes, podendo ser enviados para os correios eletrônicos [\[cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:cdsvelhochico@cdsvelhochico.ba.gov.br) e [\[licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br\]](mailto:licitacao@cdsvelhochico.ba.gov.br) até às 23h59min da data limite, e assinados digitalmente (Protocolo ICP/Brasil), ou, alternativamente, protocolados na forma física na sede do **CDS VELHO CHICO**, no horário das 10h00min até às 16h00min.

20.4. Os recursos interpostos fora do prazo e horário ou em local diferente do indicado não serão conhecidos.

20.5. Os recursos interpostos contra os atos decisórios terão efeito suspensivo automático nos casos de inabilitação da **PROPONENTE** e de julgamento de **GARANTIA DE PROPOSTA** ou **PROPOSTA DE PREÇO**, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos nas demais hipóteses.

20.6. Concluído o julgamento dos eventuais recursos, o resultado será oficialmente divulgado no site do **CDS VELHO CHICO** (www.cdsvelhochico.ba.gov.br) no Diário Oficial, não cabendo mais recurso da decisão da **AUTORIDADE SUPERIOR**.

20.7. O acolhimento do recurso interposto importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.8. Passada a fase recursal, a **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** encaminhará o processo ao Presidente do **CDS VELHO CHICO**, para que a Assembleia Geral do possa realizar a devida **HOMOLOGAÇÃO** do resultado e **ADJUDICAÇÃO** do **OBJETO** licitado à vencedora.

21. REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

21.1. Esta **LICITAÇÃO** poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou será declarada nula quando se verificar ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer por escrito devidamente fundamentado.

21.2. Na hipótese de revogação ou anulação da **LICITAÇÃO**, não caberá ressarcimento ou indenização aos **LICITANTES**, ressalvado o disposto na Lei Federal nº 14.133/21.

22. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E PRAZO DE ASSINATURA DO CONTRATO

22.1. Após a **HOMOLOGAÇÃO** do resultado e a **ADJUDICAÇÃO** do **OBJETO** da **LICITAÇÃO**, a **LICITANTE** vencedora será convocada, depois de atendidas as condições fixadas no Item 23 deste **EDITAL**, para, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data de convocação, efetivar a assinatura do **CONTRATO DE CONCESSÃO**.

22.2. O prazo para a assinatura do **CONTRATO** poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela **ADJUDICATÁRIA** durante o seu curso e desde que haja motivo justificado, aceito pelo **CONCEDENTE**.

22.3. Caso a **ADJUDICATÁRIA** se recuse a assinar o **CONTRATO** dentro do prazo, perderá o direito à contratação e se sujeitará (i) à perda da **GARANTIA DA PROPOSTA** em favor do **CDS VELHO CHICO**, que poderá executá-la de imediato; e (ii) à suspensão do direito de participar de licitações promovidas pelos **MUNICÍPIOS** e pelo **CDS VELHO CHICO** durante 12 (doze) meses. Poderá ainda, a critério do **CDS VELHO CHICO**, sofrer as penalidades legalmente estabelecidas, conforme preceitua a Lei Federal nº 14.133/21, com as alterações posteriores, sendo facultado ao **CDS VELHO CHICO** convocar as **LICITANTES** remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o **CONTRATO** em igual prazo e nas mesmas condições da **PROPOSTA** do primeiro classificado, ou revogar a **LICITAÇÃO**.

22.4. A assinatura do **CONTRATO DE CONCESSÃO** encerra o procedimento licitatório.

23. CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO

23.1. No **ANEXO II**, encontra-se a minuta do **CONTRATO DE CONCESSÃO** a ser firmado entre o **CDS VELHO CHICO** e a **ADJUDICATÁRIA**.

23.2. Uma vez adjudicado o **OBJETO** da **LICITAÇÃO**, observadas as condições fixadas neste **EDITAL**, a **ADJUDICATÁRIA** será notificada, por escrito, para, no prazo de 30 (trinta) dias, que poderá ser prorrogado por solicitação da **ADJUDICATÁRIA** e a critério do **PODER CONCEDENTE**, cumprir as formalidades necessárias e apresentar os seguintes documentos necessários à assinatura do **CONTRATO**:

23.2.1. Atos constitutivos da **SPE**, devidamente registrados na Junta Comercial competente;

23.2.2. Balanço de Abertura da **SPE**, com a demonstração de integralização do capital social inicial da sociedade, como fixado no subitem 34.2 do **CONTRATO**;

23.2.3. Livro de Registro de Acionistas da **SPE**, com as respectivas participações no Capital Social, cópia dos eventuais Acordos de Acionistas, Ata de Eleição dos administradores devidamente registrada na Junta Comercial, bem como o Termo de Posse respectivo, na hipótese de ser uma sociedade anônima;

23.2.4. O CNPJ da **SPE** e demais inscrições fiscais exigidas na legislação;

23.2.5. O ressarcimento à empresa que realizou os estudos e a modelagem da **CONCESSÃO**, conforme valor constante do item 15.5. “e” deste **EDITAL**. Tal valor deverá ser devidamente atualizado monetariamente através do índice **IPCA**, desde as datas de desembolsos, a partir do dia 11 de outubro de 2023, até a data do efetivo reembolso pela **ADJUDICATÁRIA**;

23.2.6. O ressarcimento (data base de novembro/2025) à **B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ** sob o nº 09.346.601/0011-05, que realizou a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, pela **B3**, à fase externa do processo licitatório referente à realização da **CONCESSÃO**, no importe de R\$ 750.220,93 (setecentos e cinquenta mil, duzentos e vinte reais e noventa e três centavos), a ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento através do índice **IPCA**, conforme orientações do Manual de Procedimentos da B3.

23.2.6. A **GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**, na forma do item 11 do **CONTRATO** e item 24 deste **EDITAL**.

24. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

24.1. A **LICITANTE** vencedora do certame manterá em vigor, durante todo o **PRAZO** de vigência do **CONTRATO**, **GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**,

correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor do **CONTRATO**, na forma do item 11 do **CONTRATO**.

24.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da **CONCESSIONÁRIA**, poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

24.2.1. Caução em dinheiro;

24.2.2. Fiança bancária, observada a minuta constante do **ANEXO X** deste **EDITAL**;

24.2.3. Seguro-garantia, observando-se a Circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013;

24.2.4. Títulos de capitalização, modalidade de garantia prevista na Lei 13.144/21;

24.2.5. Títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus valores conforme definidos pelo Ministério da Fazenda.

24.3. As cartas-fiança deverão ser contratadas junto a instituições devidamente qualificadas e deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data de eficácia do **CONTRATO**, sendo de inteira responsabilidade da **CONCESSIONÁRIA** mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante toda a **CONCESSÃO**, bem como promover as renovações e atualizações que forem necessárias para tanto.

24.4. Os seguros-garantia deverão ser contratados junto a seguradoras, devidamente regularizadas pela SUSEP, e deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar do início da vigência do **CONTRATO**, sendo de inteira responsabilidade da **CONCESSIONÁRIA** mantê-los em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o **PRAZO** da **CONCESSÃO**, bem como promover as renovações e atualizações que forem necessárias para tanto.

24.5. Qualquer modificação do conteúdo da carta-fiança ou do seguro-garantia deverá ser previamente submetida à aprovação do **PODER CONCEDENTE**.

24.6. O valor da garantia será liberado à **CONCESSIONÁRIA** após o integral cumprimento do **CONTRATO**, suprimindo-se, se for o caso, os valores devidos pela aplicação de eventuais penalidades e descumprimento de obrigações por parte da **CONCESSIONÁRIA**.

25. CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO

25.1. A remuneração da **CONCESSIONÁRIA** será efetivada, observando-se as condições fixadas no **CONTRATO**, das seguintes formas:

25.1.1. RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas originárias da remuneração mensal (**TARIFA**) paga pelos **USUÁRIOS**, seja pessoa física ou jurídica privada, seja o **ENTE MUNICIPAL**, pela efetiva prestação dos serviços **OBJETO** da **CONCESSÃO** pela **CONCESSIONÁRIA**;

25.1.2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, autorizados, no que couber, pelo **PODER CONCEDENTE**, compreendendo: (i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou serviços resultantes do processamento dos resíduos recebidos; (ii) os valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros públicos ou privados; e (iii) outras receitas de atividades não previstas na proposta, tais como publicidade, entre outras.

25.2. As despesas da remuneração dos serviços prestados aos **MUNICÍPIOS** que venham a integrar os serviços elencados na **TEP** correrão à conta da dotação orçamentária do(s) **MUNICÍPIO(S)**, devidamente consignadas no Plano Plurianual e nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais.

25.2.1. O pagamento, pelos **MUNICÍPIOS** que venham a integrar os serviços remunerados pela **TEP**, será efetuado dentro da forma e das condições fixadas no **CONTRATO**.

25.3. ESTRUTURA DE GARANTIAS CONTRATUAIS DO PODER CONCEDENTE

25.3.1. Deverá ser criado o **FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (FGPPP)** de cada um dos 5 (cinco) municípios do **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO** integrantes da iniciativa da contratação no formato regional, entidade contábil sem personalidade jurídica, com o objetivo de viabilizar a implantação do Programa de Parcerias Público-Privadas, prestando as garantias necessárias quanto ao pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pelo Município.

25.3.2. São beneficiárias do Fundo as empresas parceiras definidas e habilitadas nos termos da Lei. São recursos do Fundo:

I - As dotações consignadas no orçamento do Município e os créditos adicionais;

II - Os rendimentos provenientes de depósitos bancários e aplicações financeiras do próprio Fundo;

III - As doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundo.

IV - Os recursos provenientes de operações de crédito internas e externas destinadas ao Fundo;

V - Transferências de outros fundos municipais;

VI - Os provenientes do Estado da Bahia e da União;

VII – Outras receitas destinadas ao Fundo.

25.3.3. O suprimimento ao **FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA** dos Municípios do **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (FGP CDS VELHO CHICO)** dos recursos previstos nos incisos **III**, **VI** e **VII** do item anterior deverá ser processado através das Secretarias Municipais das cidades que compõem o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico (Finanças ou Fazenda), a quem caberá a prestação de contas da aplicação desses recursos à instituição de origem e seu controle orçamentário.

25.3.4. A destinação dos recursos financeiros mencionados no item anterior, quando sua aplicação não estiver condicionada pela instituição de origem, pública ou privada, será definida pelo Comitê Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas dos Municípios do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico (**CGP CDS VELHO CHICO**), criado por esta lei, em conformidade com suas atribuições, o qual indicará o órgão responsável pela aplicação desses recursos, tipo de investimento e seu controle.

25.3.5. Os órgãos responsáveis pela aplicação dos recursos do Programa de Parceria Público-Privada deverão fornecer a documentação necessária à Diretoria Executiva do Programa de Parcerias Público-Privadas dos Municípios do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico, para a devida prestação de contas. Poderão ser alocados ao Fundo:

I - Ativos de propriedade do Município, excetuados os de origem tributária;

II - Bens móveis e imóveis, na forma definida em regulamento, observadas as condições previstas em lei.

25.3.6. As receitas decorrentes do recebimento dos ativos de que trata o inciso **I** e da alienação dos bens de que trata o inciso **II** do item anterior poderão ser utilizadas prioritariamente no pagamento de parcelas devidas pelo contratante.

25.3.7. As condições para liberação e utilização de recursos do Fundo por parte do beneficiário serão estabelecidas no contrato de parceria público-privada, firmado nos termos da Lei.

25.3.8. Os recursos do **FGP CDS VELHO CHICO** serão depositados em conta específica junto à instituição oficial de crédito ou instituição gestora das contas dos Municípios.

25.3.9. Será criado o Comitê Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas dos Municípios do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico – **CGP CDS VELHO CHICO**, integrado pelos seguintes membros:

I - Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal (ou órgão similar), que o presidirá;

II - Secretários Municipais de Finanças ou Fazenda dos municípios que compõem o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico (ou órgão similar);

III - Secretários Municipais de Meio Ambiente dos municípios que compõem o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico (ou órgão similar);

IV - Presidente do Consórcio Intermunicipal (ou órgão similar);

V - 1 (um) representante do Poder Legislativo Municipal por cidade.

VI - Secretários Municipais de Infraestrutura dos municípios que compõem o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico (ou órgão similar);

25.3.10. Participarão das reuniões do Comitê com direito a voz e voto os demais titulares de Secretarias ou Órgãos dos Municípios que tiverem interesse direto em determinada parceria, em razão de vínculo temático entre o objeto a ser contratado e a respectiva competência.

25.3.11. O Comitê deliberará por maioria de votos de seus membros, tendo o Presidente o direito ao voto de qualidade.

25.3.12. A participação no Comitê não será remunerada, sendo considerada serviço público relevante.

25.3.13. Compete ao Comitê Gestor:

I - Definir os projetos prioritários para execução no regime de parcerias público-privadas;

II - Disciplinar os procedimentos para a celebração desses contratos;

III - Autorizar a abertura da licitação e aprovar projetos de parcerias público-privadas, para deliberação do Prefeito Municipal;

IV - Supervisionar a fiscalização e a execução das parcerias público-privadas;

V - Opinar sobre alteração, revisão, resolução, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de parceria, observado o limite de prazo fixado nesta Lei;

VI – Elaborar o seu Regimento Interno, a ser aprovado pelo Prefeito Municipal.

25.3.14. Ao membro do Comitê é vedado:

I - Exercer o direito de voz e voto ou qualquer ato em matéria objeto do Programa de Parcerias Público-Privadas em que tiver interesse pessoal conflitante, cumprindo-lhe cientificar os demais membros do Comitê de seu impedimento e fazer constar em ata a natureza e extensão do conflito de seu interesse;

II - Valer-se de informação sobre processo de parceria público-privada ainda não divulgado para obter vantagem, para si ou para terceiros;

III - Adquirir bens móveis ou imóveis eventualmente alienados pelo ente privado, quando da execução da parceria.

25.3.15. Cada Secretaria ou órgão interessado em desenvolver contrato de parceria público-privada encaminhará ao Comitê Gestor os estudos fundamentados, nos termos e prazos previstos em regulamento, ficando responsável, nas fases subsequentes, pelo acompanhamento da execução da parceria.

25.4. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE

25.4.1. Será constituído sistema contratual de garantias, lastreado nos seguintes instrumentos:

25.4.1.1. Vinculação e destinação para o **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (“CDS VELHO CHICO”)** dos percentuais abaixo indicados, oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (**FPM**), do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (**ICMS**) – ou outro tributo que venha a substituí-lo – e do instrumento de cobrança (taxa ou tarifa) instituído nos moldes do Art. 35 da Lei 11.445/07 por cada município consorciado, destinados ao custeio das seguintes atividades:

I - Percentual para custear os **TARIFAS DO ENTE PÚBLICO (TEPs)** e **APORTE PÚBLICO (AP)** da celebrada pelo **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (“CDS VELHO CHICO”)**;

II - Percentual para custear a garantia da **TARIFAS DO ENTE PÚBLICO (TEPs)** e **APORTE PÚBLICO (AP)** da concessão celebrada pelo **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (“CDS VELHO CHICO”)**;

III - Instituição da CONTA PAGAMENTO, decorrente da celebração de **CONTRATO DE DEPÓSITO** (conforme modelo anexo ao **ANEXO XX** deste **EDITAL**) a ser obrigatoriamente celebrado entre o **PODER CONCEDENTE**, a **CONCESSIONÁRIA** e **AGENTE CUSTODIANTE**, alimentada, de parte dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (**FPM**), do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (**ICMS**) – ou outro tributo que venha a substituí-lo e do instrumento de cobrança (taxa ou tarifa) instituído nos moldes do Art. 35 da Lei 11.445/07 por cada município consorciado, conforme previsão legal municipal, para custear as **TARIFAS DO ENTE PÚBLICO** (TEPs) e **APORTE PÚBLICO** (AP) da **CONCESSÃO** celebrada pelo **PODER CONCEDENTE**.

25.4.1.2. Instituição da **CONTA GARANTIA DO CONTRATO**, decorrente da celebração de **CONTRATO DE DEPÓSITO** (conforme modelo anexo ao **ANEXO XX** deste **EDITAL**), a ser obrigatoriamente celebrado entre o **PODER CONCEDENTE**, a **CONCESSIONÁRIA** e **AGENTE CUSTODIANTE**, alimentada de parte dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (**FPM**), do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (**ICMS**) – ou outro tributo que venha a substituí-lo – e do instrumento de cobrança (taxa ou tarifa) instituído nos moldes do Art. 35 da Lei 11.445/07 por cada município consorciado, conforme previsão legal municipal, para custear a garantia adicional das futuras **TARIFAS DO ENTE PÚBLICO** (TEPs) e **APORTE PÚBLICO** (AP) da **CONCESSÃO** celebrada pelo **PODER CONCEDENTE**.

25.4.1.3. Contratação de **SEGURO GARANTIA** pela **CONCESSIONÁRIA**, na forma do art. 8º, inciso III, da Lei Federal nº 11.079/2004.

25.4.1.4. Os instrumentos acima elencados deverão ser obrigatoriamente implementados.

25.4.1.5. O acionamento das garantias deverá ser gradual e crescente, observando-se a ordem de ocorrência dos itens acima, à medida e na proporção que vierem a ocorrer os fatos e/ou eventos que ensejaram a sua aplicação, especialmente quando se verificarem ausentes recursos suficientes para custeio das **TARIFAS DO ENTE PÚBLICO** (TEPs) e **APORTE PÚBLICO** (AP) em prol da **CONCESSIONÁRIA**.

25.5. DA GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA

25.5.1. Na hipótese de a **CONCESSIONÁRIA** vir a celebrar contrato de financiamento com terceiro para a execução do **OBJETO** do **CONTRATO**, poderá oferecer-lhe em

garantia, nos termos do artigo 28 da Lei Federal nº 8.987/95, os direitos emergentes da **CONCESSÃO**, na forma deste **CONTRATO**.

25.5.2. O oferecimento, em garantia, nos financiamentos vinculados ao escopo do **CONTRATO**, dos direitos emergentes da **CONCESSÃO**, somente poderá ocorrer até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da **CONCESSÃO**.

25.5.3. As ações de emissão da **CONCESSIONÁRIA** poderão ser dadas em garantia de financiamentos ou como contragarantia de operações, vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes do **CONTRATO**, sem necessidade de prévia autorização pelo **PODER CONCEDENTE**.

25.5.4. As ações correspondentes ao controle da **CONCESSIONÁRIA** poderão ser dadas em garantia de financiamentos, ou como contragarantia de operações, vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes do **CONTRATO**, sem necessidade de prévia autorização pelo **PODER CONCEDENTE**.

25.5.5. Sem prejuízo da garantia estipulada neste item, é permitido o pagamento direto em nome do **FINANCIADOR** da **CONCESSIONÁRIA**, em relação às obrigações pecuniárias do **PODER CONCEDENTE**, nos termos deste **CONTRATO** e no anexo **CONTRATO DE DEPÓSITO**.

25.5.6. Reconhece-se a legitimidade dos **FINANCIADORES** da **CONCESSIONÁRIA** para receber indenizações por extinção antecipada do **CONTRATO**.

26. BENS

26.1. O regime dos bens, reversíveis ou não, empregados na execução da **CONCESSÃO**, é regido pelo item 27 do **CONTRATO**.

27. OBRIGAÇÕES E DIREITOS

27.1. As obrigações e os direitos do **CDS VELHO CHICO**, da **AGÊNCIA REGULADORA** e da **CONCESSIONÁRIA** estão discriminados no **CONTRATO**.

28. ASSUNÇÃO DE RISCOS

28.1. As definições sobre os riscos a serem assumidos pela **CONCESSIONÁRIA** ou pelo **PODER CONCEDENTE** encontram-se discriminadas no **ANEXO V** deste **EDITAL**.

28.2. Ao apresentar a **PROPOSTA**, a **LICITANTE** assume que:

28.2.1. Tem pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no **CONTRATO** de **CONCESSÃO**;

28.2.2. Levou os riscos em consideração na formulação de sua **PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA** e posterior assinatura do **CONTRATO**, se vencedora; e

28.2.3. Eventuais fatos e circunstâncias que venham a ocorrer e não estejam definidas textualmente na Matriz de Riscos do **ANEXO V** serão consideradas como risco da **CONCESSIONÁRIA**.

29. REVISÃO

29.1. A revisão do **CONTRATO** de **CONCESSÃO** tem como objetivo a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e poderá ocorrer na modalidade ordinária ou extraordinária, abrangendo aspectos relativos ao **PODER CONCEDENTE** e à **CONCESSIONÁRIA**, na forma estabelecida nos itens 21 e 22 do **CONTRATO**.

30. REAJUSTE

30.1. O reajuste consiste na atualização dos valores das **TARIFAS**, necessária à manutenção da sua expressão econômica ao longo do tempo, tendo em vista os aumentos de custos pertinentes à inflação.

30.2. O reajuste das **TARIFAS** será calculado de acordo com as fórmulas e condições constantes do item 23 do **CONTRATO (ANEXO II deste EDITAL)**, com periodicidade mínima de 12 (doze) meses.

31. EXTINÇÃO

31.1. A extinção da **CONCESSÃO** dar-se-á nas hipóteses e condições previstas na Lei Federal nº 8.987/95, incluindo eventuais alterações, e no **CONTRATO**.

32. SUBCONCESSÃO

32.1. Incumbe unicamente à **CONCESSIONÁRIA** a execução dos serviços concedidos, conforme compromisso assumido quando da assinatura deste **CONTRATO**, sendo vedada a subconcessão.

33. SUBCONTRATAÇÃO

33.1. Nos termos dos artigos 25 da Lei Federal nº 8.987/95 e da Lei Federal nº 14.133/21, será permitida a subcontratação de empresas, denominadas simplesmente **SUBCONTRATADAS**, para a prestação de parcela do **OBJETO**, desde que o **CONCEDENTE** seja comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis e aprove a realização, de forma prévia e escrita.

33.2. Em atendimento à Lei Federal nº 14.133/21, e suas alterações, as subcontratações permitidas serão limitadas pela natureza da atividade, sendo vedadas aquelas que envolvam as parcelas de maior relevância técnica do **CONTRATO**.

33.3. As subcontratações propostas pela **CONCESSIONÁRIA** somente se efetivarão mediante aprovação expressa do **CONCEDENTE**.

33.4. A **CONCESSIONÁRIA** deverá apresentar documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessárias à execução da parcela do serviço subcontratado.

33.5. A **CONCESSIONÁRIA** assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária ou qualquer outra relativa às **SUBCONTRATADAS**, empregados e terceirizados.

34. SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS

34.1. A **CONCESSIONÁRIA** poderá ser penalizada por descumprimento total ou parcial de quaisquer condições ou obrigações decorrentes do **CONTRATO** e deste **EDITAL de LICITAÇÃO**, assegurados o prévio contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.

34.2. Caberá à **AGÊNCIA REGULADORA** a aplicação das penalidades correspondentes às faltas ou infrações cometidas, com gradação em função da natureza da infração.

34.3. O descumprimento, pela **CONCESSIONÁRIA**, das condições do **CONTRATO**, de seus **ANEXOS**, bem como das disposições legais e regulamentares aplicáveis, ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação de regência (incluindo as normas regulamentares editadas pela **AGÊNCIA REGULADORA**), a aplicação, isolada ou concomitante, das seguintes penalidades:

34.3.1. Advertência formal, por escrito, quando o descumprimento tiver relação com obrigações que não justifiquem a aplicação de outra sanção prevista no **CONTRATO**. Neste caso, a sanção será acompanhada da determinação da adoção das medidas necessárias à correção do inadimplemento;

34.3.2. Multa de até 0,1% (um décimo por cento) ao dia, por descumprimento de qualquer obrigação do **CONTRATO** que não tenha penalidade específica, calculada sobre o valor da **RECEITA ORDINÁRIA** anual apurada nos últimos 12 (doze) meses de vigência do **CONTRATO**, verificada nos meses anteriores à cada infração;

34.3.3. Declaração da caducidade da **CONCESSÃO**;

34.3.4. Suspensão temporária do direito de participação de licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

34.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação da **CONCESSIONÁRIA** perante a Administração Pública dos **MUNICÍPIOS**, que será concedida sempre que forem ressarcidos os prejuízos resultantes à Administração e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

34.4. Na definição e dosimetria das penalidades correspondentes, deverão ser observados os seguintes parâmetros, com vistas a assegurar a efetividade e a proporcionalidade da medida:

34.4.1. A natureza e a gravidade da infração, sendo que o não cumprimento dos prazos fixados no Cronograma da **CONCESSÃO**, contido no **CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I deste EDITAL)**, será considerado como uma infração de natureza grave;

34.4.2. Os danos resultantes ao **CONTRATO**, à segurança pública, ao meio ambiente, aos **USUÁRIOS** e ao **PODER CONCEDENTE**;

34.4.3. A vantagem auferida pela **CONCESSIONÁRIA** em virtude da infração;

34.4.4. As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais, a reincidência e a boa ou a má-fé da **CONCESSIONÁRIA** na prática da infração;

34.4.5. A situação econômico-financeira da **CONCESSIONÁRIA**, em especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do **CONTRATO**;

34.4.6. Os antecedentes da **CONCESSIONÁRIA**;

34.4.7. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto ao número de **USUÁRIOS** atingidos e o prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a infração.

34.5. A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da **CONCESSIONÁRIA**, devendo o **PODER CONCEDENTE** assegurar a devolução, pela **CONCESSIONÁRIA**, ou a neutralização de toda e qualquer vantagem obtida com a prática da infração, podendo, para tanto, executar a **GARANTIA DE EXECUÇÃO** do **CONTRATO** e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

34.6. O processo de aplicação das sanções previstas no **CONTRATO** terá início com a lavratura de auto demonstrando a infração praticada pela **CONCESSIONÁRIA**, contendo os detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável.

34.7. Lavrado o auto, a **CONCESSIONÁRIA** será intimada para, no prazo de 15 (dez) dias úteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando o prazo será de 20 (vinte) dias.

34.8. No mesmo prazo de que trata o subitem anterior, a **CONCESSIONÁRIA** poderá demonstrar a regularização da falha relacionada à infração imputada, hipótese em que a penalidade aplicável deverá ser reavaliada.

34.9. Na fase de instrução, a **CONCESSIONÁRIA** pode requerer, fundamentadamente, diligência e perícia, juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, cabendo à **AGÊNCIA REGULADORA** recusar as provas ilícitas e/ou medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

34.10. Encerrada a instrução processual, a **AGÊNCIA REGULADORA** decidirá sobre a aplicação da sanção, estando facultado à **CONCESSIONÁRIA** a interposição de recurso direcionado ao Presidente do **CDS VELHO CHICO**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

34.11. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consoante previsto na Lei Federal nº 14.133/21.

34.12. Após a decisão de eventual recurso interposto pela **CONCESSIONÁRIA**, será emitida, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, documento de cobrança contra a **CONCESSIONÁRIA**, que deverá pagar o valor ao **CDS VELHO CHICO** em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação.

34.13. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado implicará a incidência automática de juros de mora vinculados à variação *pro rata* da TAXA SELIC, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo que, na falta de pagamento, será adotada pelo **PODER CONCEDENTE** a sistemática prevista no item 27.1.11 do **CONTRATO**.

34.14. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas reverterão em favor do **PODER CONCEDENTE**.

34.15. A aplicação das sanções previstas no **CONTRATO** pelo descumprimento das obrigações da **CONCESSIONÁRIA** não se confunde com o mecanismo de pagamento fundado na sistemática de avaliação dos **INDICADORES DE DESEMPENHO**, prevista no **ANEXO IV** deste **EDITAL**.

34.16. Independentemente dos direitos e princípios previstos no **CONTRATO**, poderão ser tomadas medidas cautelares urgentes, desde que sejam observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, que não se confundem com o procedimento de intervenção, nas seguintes situações:

34.16.1. Risco de descontinuidade da prestação da **CONCESSÃO**;

34.16.2. Dano grave aos direitos dos **USUÁRIOS**, à segurança pública ou ao meio ambiente;

34.17. Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

34.18. O valor limite acumulado de multas por mês é de 1% (um por cento) do valor anual do **CONTRATO**, apurado com base na média do valor do **CONTRATO** no período de 12 (doze) meses anteriores à data da infração.

34.19. Alternativamente, a critério do **PODER CONCEDENTE**, o limite poderá ser estabelecido em termos de prazo (dias), sendo que qualquer infração ou inadimplência na prestação dos serviços não poderá se prolongar por mais de 90 (noventa) dias.

34.20. Assim que for atingida a primeira condição limite, o **CONCEDENTE** poderá intervir na administração da **CONCESSIONÁRIA**, a fim de obter a realização do serviço ou o cumprimento da obrigação contratual, agindo posteriormente contra a **CONCESSIONÁRIA** para fins de ressarcimento de eventuais despesas ou para a regularização definitiva do problema.

34.21. Observadas as regras e condições do subitem 29 do **CONTRATO**, poderão ser aplicadas, ainda, as seguintes multas à **CONCESSIONÁRIA**, calculadas sobre o valor da **RECEITA ORDINÁRIA** anual, apurado nos 12 (doze) meses anteriores à data da infração:

34.21.1. Multa indenizatória de 1% (um por cento), quando a **CONCESSIONÁRIA**:

(i) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; (ii) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros;

(iii) desatender às determinações da fiscalização;

(iv) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;

(v) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao **CONCEDENTE** ou a terceiros, independente da obrigação da **CONCESSIONÁRIA** em reparar os danos causados.

34.21.2. Multa indenizatória de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor anual do **CONTRATO**, na hipótese de rescisão contratual por culpa da **CONCESSIONÁRIA**.

34.22. As multas devidas pela **CONCESSIONÁRIA** por força do **CONTRATO** deverão ser recolhidas ao **CDS VELHO CHICO**, sob pena de o **CONCEDENTE** executar a **GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**, a fim de satisfazê-las.

35. ANEXOS DO EDITAL

Constituem **ANEXOS** deste **EDITAL**:

ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO II – CONTRATO DE CONCESSÃO

ANEXO III – ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

ANEXO IV – INDICADORES DE DESEMPENHO

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO

ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO

ANEXO VIII – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

ANEXO IX A a E – TERMOS E DECLARAÇÕES

ANEXO X – MODELO DE CARTA-FIANÇA BANCÁRIA

ANEXO XI A – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ANEXO XI B – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

ANEXO XII – FORMULÁRIO DE GARANTIA DA PROPOSTA

ANEXO XIII – MODELOS DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E ADENDOS

ANEXO XIV – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3

ANEXO XV – ESTUDO DE DEMANDA E ENGENHARIA

ANEXO XVI – VALUE FOR MONEY

ANEXO XVII – ESTUDOS AMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS

ANEXO XVIII – ESTUDOS TÉCNICO-OPERACIONAIS

ANEXO XIX – ESTUDOS DE VIABILIDADE JURÍDICO INSTITUCIONAL

ANEXO XX – ESTRUTURA DE GARANTIAS

ANEXO XXI – JUSTIFICATIVAS

Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, 26 de agosto de 2026.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO